

Datei: 14_quittungs_und_zahlungsmatrix_steuer_q1-q4_2026.csv

Quartal	Datum	Position	Empfänger	Belastung_ EUR	Gutschrift_E UR	Status	Bemerkung
Q1/2026	31.01.2026	USt-Voranmeldung 12/2025	Finanzamt Erfurt	180000	0	gebucht	Letzte reguläre USt-VA vor Schutzschirm
Q1/2026	12.02.2026	Schutzschirmverfahren eröffnet	AG Erfurt 60 IN 188/26	0	0	Verfahren	Stichtag für Steuerforderungen
Q1/2026	15.02.2026	USt-Voranmeldung 01/2026	Finanzamt Erfurt (Masse)	152000	0	bestritten	erste VA im Schutzschirm
Q1/2026	21.02.2026	LSt-Voranmeldung 01/2026	Finanzamt Erfurt	71000	0	bezahlt	Lohnsteuer 240 MA
Q1/2026	28.02.2026	Massevorrecht USt-Rückstand 2025	Finanzamt Erfurt	1250000	0	Masseforderung	Aus Schutzschirm
Q1/2026	03.03.2026	Antrag verbindliche Auskunft 89 AO	Finanzamt Erfurt	0	0	eingereicht	Vorgang Sanierung 2026/188
Q1/2026	15.03.2026	USt-Voranmeldung 02/2026	Finanzamt Erfurt	164000	0	bezahlt	
Q1/2026	21.03.2026	LSt-Voranmeldung 02/2026	Finanzamt Erfurt	72500	0	bezahlt	
Q1/2026	31.03.2026	Quartalssaldo Q1 Steuer		1889500	0	kumuliert	
Q2/2026	15.04.2026	USt-Voranmeldung 03/2026	Finanzamt Erfurt	168000	0	bezahlt	
Q2/2026	21.04.2026	LSt-Voranmeldung 03/2026	Finanzamt Erfurt	72500	0	bezahlt	
Q2/2026	28.04.2026	Antrag 3a IV EStG geplant	Finanzamt Erfurt	0	0	verschoben	StB Engelmeier verspätet
Q2/2026	28.04.2026	Antrag 7b GewStG geplant	Stadt Erfurt Gewerbesteueramt	0	0	verschoben	StB Engelmeier verspätet
Q2/2026	30.04.2026	Plan-Vorlage	AG Erfurt	0	0	vorgelegt	Insolvenzplan
Q2/2026	11.05.2026	Zwischenstand-Antwort FA Erfurt	Finanzamt Erfurt	0	0	eingegangen	Verbindliche Auskunft Stand
Q2/2026	15.05.2026	USt-Voranmeldung 04/2026	Finanzamt Erfurt	158000	0	bezahlt	

Quartal	Datum	Position	Empfänger	Belastung_ EUR	Gutschrift_ EUR	Status	Bemerkung
Q2/2026	21.05.2026	LSt-Voranmeldung 04/2026	Finanzamt Erfurt	71500	0	bezahlt	
Q2/2026	24.05.2026	Mail Drosselberg an Engelmeier Antrag fehlt	intern	0	0	Aufforderung	Eskalation
Q2/2026	15.06.2026	USt-Voranmeldung 05/2026	Finanzamt Erfurt	155000	0	bezahlt	
Q2/2026	18.06.2026	Eroerterungs- und Abstimmungstermin	AG Erfurt 60 IN 188/26	0	0	abgehalten	Plan-Annahme einstimmig
Q2/2026	21.06.2026	LSt-Voranmeldung 05/2026	Finanzamt Erfurt	72000	0	bezahlt	
Q2/2026	25.06.2026	Plan-Bestätigungsbeschluss	AG Erfurt 60 IN 188/26	0	0	erfolgt	Rechtskraft mit Ablauf Beschwerdefrist
Q2/2026	30.06.2026	Quartalsaldo Q2 Steuer		697000	0	kumuliert	
Q3/2026	02.07.2026	Antrag 3a IV EStG TATS ÄCHLICH	Finanzamt Erfurt	0	0	eingereicht	Verspäteter Antrag StB Engelmeier
Q3/2026	02.07.2026	Antrag 7b GewStG TA TSÄCHLICH	Stadt Erfurt Gewerbesteueramt	0	0	eingereicht	Parallel
Q3/2026	03.07.2026	Mail Drosselberg an Engelmeier Eskalation	intern	0	0	Eskalation	Haftungsrisiko
Q3/2026	09.07.2026	Stellungnahme Engelmeier	intern	0	0	erhalten	Verteidigung
Q3/2026	15.07.2026	USt-Voranmeldung 06/2026	Finanzamt Erfurt	162000	0	bezahlt	
Q3/2026	21.07.2026	Mandantenbesprechung Haftung	intern	0	0	abgehalten	Sozietät Drosselberg
Q3/2026	25.07.2026	Plan-Umsetzung Start	intern	0	0	gestartet	Rechtskraft Plan
Q3/2026	15.08.2026	USt-Voranmeldung 07/2026	Finanzamt Erfurt	168000	0	bezahlt	

Quartal	Datum	Position	Empfänger	Belastung_ EUR	Gutschrift_ EUR	Status	Bemerkung
Q3/2026	21.08.2026	LSt-Voranmeldung 07/2026	Finanzamt Erfurt	73000	0	bezahlt	
Q3/2026	30.09.2026	Quartalssald o Q3 Steuer		403000	0	kumuliert	
Q4/2026	15.10.2026	USt-Voranmeldung 09/2026	Finanzamt Erfurt	175000	0	bezahlt	
Q4/2026	21.10.2026	LSt-Voranmeldung 09/2026	Finanzamt Erfurt	73000	0	bezahlt	
Q4/2026	31.10.2026	Steuererklärungen 2026 Frist verlängert auf	Finanzamt Erfurt	0	0	offen	Verlängerung bis 28.02.2027
Q4/2026	15.11.2026	USt-Voranmeldung 10/2026	Finanzamt Erfurt	180000	0	bezahlt	
Q4/2026	15.12.2026	USt-Voranmeldung 11/2026	Finanzamt Erfurt	185000	0	bezahlt	
Q4/2026	31.12.2026	Jahresende WJ 2026	intern	0	0	abgeschlossen	Sanierungsertrag 38 Mio EUR im Buchwerk
Q4/2026	31.12.2026	Quartalssald o Q4 Steuer		613000	0	kumuliert	
Q4/2026	31.12.2026	JAHRESSALDO 2026 Steuern und Rückstellungen		3602500	0	kumuliert	Ohne KSt/GewSt-Belastung Sanierungsertrag (vorläufig)
Q4/2026	31.12.2026	Rückstellung KSt+GewSt+SolI Sanierungsertrag (Risikoreserve)		8062500	0	Rückstellung	Bei Versagung 3a EStG durch FA Erfurt
Q4/2026	31.12.2026	Forderung gegen StB-Haftpflicht Engelmeier (Risikoaktiv)		0	8062500	Forderung	Schadensersatz nach 280 BGB

Gruppe	Gläubiger	Forderungsbetrag_EUR	Sicherheit	Plan_Quote_Prozent	Quote_Ausschüttung_EUR	Verzichtsanteil_EUR	Bemerkung
1	Sparkasse Erfurt - Kontokorrent + Maschinen-Sicherungsübereignung	8500000	Sicherungsübereignung Maschinenpark	Quote 100 Prozent Sicherheit + Restquote auf Ungesicherter Teil	6900000	1488000	Sicherheit Verkehrswert 6.9 Mio - ungesicherter Teil quotiert
2	Volksbank Mittelthüringen - Investitionsdarlehen + Grundschuld	7200000	Grundschuld Werksgrundstück	Quote 100 Prozent voll aus Sicherheit	7200000	0	Sicherheit deckt voll
3	Magdeburger Aluwerk GmbH - Lieferant Aluminium	4200000	keine	7	294000	3906000	
3	Beverungen Schmelzbetriebe AG - Lieferant Magnesium-Vorlegierung	3800000	keine	7	266000	3534000	
3	Schmelzofen Henrichshofen + Co. KG - Lieferant Hochofen Wartung	2750000	keine	7	192500	2557500	
3	Präzisions-Werkzeuge Stühr KG - Werkzeuge	1850000	keine	7	129500	1720500	
3	RheinMain Elektrotechnik GmbH - Anlagenbau	1620000	keine	7	113400	1506600	
3	Mehrere Energieversorger Stadtwerke Erfurt + EWAG	1400000	keine	7	98000	1302000	Sammelposition
3	Hopper Verpackung GmbH Hopper Vertriebs-Variante	1240000	keine	7	86800	1153200	

Gruppe	Gläubiger	Forderungsbetrag_EUR	Sicherheit	Plan_Quote_Prozent	Quote_Ausschüttung_EUR	Verzichtsanteil_EUR	Bemerkung
3	Fortwerk Maschinenbau AG - Werkzeugmaschinen	1180000	keine	7	82600	1097400	
3	Logistik Mitteldeutschland Erfurt eG - Transport	980000	keine	7	68600	911400	
3	RA Drosselberg + Partner - laufende Mandatskosten Vorzeit	720000	keine	Massevorrecht teilweise	720000	0	Massevorrecht Plus Restquote
3	Versicherungen Allianz HUK Sammel - Sammelposition	640000	keine	7	44800	595200	
3	GZ Cobalt Steuerberatung Engelmeier + Partner - laufend	420000	keine	7	29400	390600	Beraterhonorar 2025
3	Sonstige Lieferanten Sammelposition	10000000	keine	7	700000	9300000	Restliche kleinere Gläubiger über 50.000 EUR
3	Summe Gruppe 3	30800000		7	2156000	28644000	
4	Kleingläubiger unter 50.000 EUR Sammelposition	2400000	keine	7	168000	2232000	ca. 180 Kleingläubiger
5	Friedhelm Grossbach - Gesellschaft erdarlehen	4000000	keine	0	0	4000000	Nachrangig 39 InsO; Verzicht 100 Prozent
6	Finanzamt Erfurt - USt-Rückstand vor Eröffnung	1250000	keine	Massevorrecht voll	1250000	0	Massevorrecht
7	Pensions-Sicherungs-Verein VVaG	870000	keine	Sonderbehandlung	870000	0	Sonderbehandlung

Gruppe	Gläubiger	Forderungsbetrag_EUR	Sicherheit	Plan_Quote_Prozent	Quote_Ausschüttung_EUR	Verzichtsanteil_EUR	Bemerkung
GESAMT	Alle Gläubigergruppen	55020000				38000000	Verzichts-Summe rundet auf Sanierungsertrag 38 Mio EUR

01 Mandatsnotiz — Erstgespräch mit StB Dr. Engelmeier zur steuerlichen Begleitung des Insolvenzplanverfahrens

Datum: 18.02.2026 (6 Tage nach Eröffnung des Schutzschirmverfahrens)

Teilnehmer:

StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner, Erfurt) — laufender Steuerberater Grossbach

RA Dr. Maximilian Drosselberg (Drosselberg & Partner) — Sanierungsanwalt und IV-i.S.v. § 270d InsO

Friedhelm Grossbach — Geschäftsführer der Komplementär-GmbH

Bertha Grossbach-Riemenschneider — Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH

StB Magdalena Voltz — beigeordnet (Sozietät Drosselberg, Steuerteam)

Ort: Werksverwaltung Ansharstrasse 14, 99084 Erfurt, Besprechungsraum "Schmelze"

Sachstand (verkürzt)

Schuldnerin: Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, 240 Mitarbeiter, Aluminium- und Magnesium-Druckguss, Umsatz 2024 noch 78 Mio EUR, Umsatz 2025 (vorläufig) 61 Mio EUR. Auftragsverluste BMW (Modellumstellung E-Plattform, Q3/2025) und VW (Verlagerung nach Pamplona, Q4/2025) im Volumen ca. 29 Mio EUR p.a.

Schutzschirmverfahren § 270d InsO am AG Erfurt seit 12.02.2026, Az 60 IN 188/26. Insolvenzverwalter ist RA Rainer Pabst (Drosselberg & Partner), Sachwalter RA Klaus Hattenberg (Hattenberg Sanierung GbR).

Vorbereiteter Insolvenzplan: Forderungsverzicht 38 Mio EUR; Quote für ungesicherte Gläubiger 7 %; Sicherheitengläubiger (Sparkasse Erfurt, Volksbank Mittelthüringen) bleiben weitgehend befriedigt; Investor LR Industrial AG Berlin übernimmt 25 % der KG-Anteile und 100 % der Komplementär-GmbH gegen 6 Mio EUR Eigenkapital-Zuführung.

Plan-Vorlage 30.04.2026; Eroerterungs- und Abstimmungstermin 18.06.2026; Bestätigung erwartet 25.06.2026 (§ 248 InsO).

Steuerlicher Befund (Stand 18.02.2026)

StB Engelmeier trägt vor:

"Die KG hat zum 31.12.2025 (Bilanzstichtag) einen handelsrechtlichen Verlustvortrag von ca. 11,8 Mio EUR. Steuerlich besteht ein KSt-Verlustvortrag von 12,0 Mio EUR auf Ebene der Komplementär-GmbH und ein GewSt-Verlustvortrag von 14,0 Mio EUR auf KG-Ebene. Die KG selbst zahlt keine KSt; die Verluste laufen auf Ebene der Komplementär-GmbH und der natürlichen-Person-Kommanditisten weiter. Das Problem: Beim Forderungsverzicht von 38 Mio EUR fallen die 38 Mio EUR — abzüglich der zwingenden Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG — als verbleibender Sanierungsertrag an. Die 12 Mio EUR Verlust reichen nicht. Es bleiben 26 Mio EUR steuerpflichtiger Sanierungsertrag — ohne § 3a EStG-Antrag wäre die Sanierung gescheitert."

Sofortige Punkte

Antrag § 3a Abs. 4 EStG. Wir brauchen den Antrag der Schuldnerin auf Steuerfreistellung des verbleibenden Sanierungsertrags. Antrag muss vor Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 gestellt sein; verbindliche Empfehlung der Sozietät Drosselberg: vor Plan-Bestätigung stellen, ideal bis 30.04.2026 zusammen mit der Plan-Vorlage.

Parallelantrag § 7b GewStG. Beim Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt gesondert zu stellen.
Gewerbesteuer-Hebesatz Erfurt: 470 %.

Verbindliche Auskunft § 89 AO. Antrag beim Finanzamt Erfurt zur Sanierungseignung und zur Anwendbarkeit von § 3a EStG; Antrag soll vor Plan-Bestätigung beim FA Erfurt eingegangen sein, damit das FA in der Auskunft die Voraussetzungen bestätigt.

Sanierungseignung dokumentieren. Sanierungsbedürftigkeit (vorläufiges Insolvenzverfahren), Sanierungsfähigkeit (IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026), Sanierungseignung (Plan-Eckpunkte) und Sanierungsabsicht der Gläubiger (Gläubigerausschuss-Protokoll) müssen dokumentiert beim Antrag liegen.

Haftung. Wenn der Antrag verspätet kommt, drohen IV-Haftung (§ 60 InsO) und StB-Haftung (§ 280 BGB).

Frage Friedhelm Grossbach

"Was passiert, wenn das Finanzamt den § 3a EStG-Antrag ablehnt?"

Antwort Drosselberg: "Dann wäre die Steuerlast auf 26 Mio EUR steuerpflichtigen Sanierungsertrag bei 15 % KSt zzgl. Soli ca. 4,1 Mio EUR, bei GewSt (Hebesatz 470 %, Messzahl 3,5 % auf 24 Mio EUR) ca. 3,95 Mio EUR. Zusammen ca. 8 Mio EUR. Das würde den Plan kippen, weil die Liquidität der Plan-Restruktur diese Last nicht trägt. Wir brauchen also die Steuerfreistellung."

Nächste Schritte (Bis Freitag, 27.02.2026)

Risiko-Hinweise (interner Vermerk)

StB Engelmeier hat in einer früheren Sanierung (Mandant Heisterkamp Holzbau, 2023) den § 3a IV-Antrag erst nach Plan-Bestätigung gestellt und Probleme mit dem FA Eisenach gehabt. Es ist daher zwingend, dass er den Antrag dieses Mal rechtzeitig stellt.

Der Gesellschafterdarlehensteil (Friedhelm Grossbach hat 4 Mio EUR Gesellschafterdarlehen) wird im Plan nachrangig behandelt; steuerlich ist ein Forderungsverzicht des Gesellschafters nicht von § 3a EStG erfasst, weil hier eine Einlage vorliegt. Klärung mit StB Engelmeier in eigener Notiz. Querverweis Liquidationspfad: FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) — rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen bleiben bis zur Löschung passiviert; der dadurch rechentheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Relevanz für den Plan-B-Pfad „Liquidation statt Plan-Bestätigung“.

Nächster Termin: Dienstag, 03.03.2026, 14:00 Uhr, Werksverwaltung. Tagesordnung: Antrag § 3a IV-Entwurf, Antrag § 7b GewStG-Entwurf, Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO-Entwurf.

— gez. Drosselberg, für Sozietät Drosselberg & Partner

Wer	Was	Bis wann
StB Engelmeier	Berechnung des Sanierungsertrags (38 Mio EUR), Verlustvortrag-Stand, Verrechnungsmatrix nach § 3a III EStG	22.02.2026
StB Voltz	Entwurf Antrag § 3a IV EStG mit Anlagen Sanierungseignung	25.02.2026
StB Voltz	Entwurf Antrag § 7b GewStG (Parallelantrag Stadt Erfurt)	25.02.2026
RA Drosselberg	Entwurf Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO mit Sanierungskonzept-Auszug	26.02.2026

Wer	Was	Bis wann
IV Pabst	Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier sichten und zum Plan beilegen	22.02.2026
Sachwalter Hattenberg	Stellungnahme zur Sanierungseignung beim FA Erfurt	27.02.2026

02 Insolvenzantrag und Anordnung Schutzschirmverfahren — Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG

Antragsteller (Schuldnerin): Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin Grossbach Verwaltungs-GmbH, diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Friedhelm Grossbach und Bertha Grossbach-Riemenschneider.

Verfahrensbevollmächtigter: RA Dr. Maximilian Drosselberg, Drosselberg & Partner, Anger 32, 99084 Erfurt.

Gericht: AG Erfurt — Insolvenzgericht, Rudolfstrasse 46, 99092 Erfurt.

Aktenzeichen: 60 IN 188/26.

Antragsdatum: 11.02.2026, eingegangen 12.02.2026, 08:14 Uhr.

Antrag

Es wird beantragt,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin als Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO anzuordnen,

die Eigenverwaltung anzuordnen, § 270b InsO,

der Antragstellerin Frist bis 12.05.2026 zur Vorlage eines Insolvenzplans zu setzen,

einen vorläufigen Sachwalter zu bestellen.

Begründung (verkürzt)

I. Insolvenzantragsgrund

Drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.v. § 18 InsO. Die Liquiditätsplanung (Anlage 4 zum Antrag) zeigt für den Zeitraum März 2026 bis August 2026 einen Saldenfehlbetrag von 3,4 Mio EUR. Die Hausbank (Sparkasse Erfurt) hat mit Schreiben vom 28.01.2026 die Kontokorrentlinie von 6 Mio EUR auf 2 Mio EUR reduziert. Es ist somit absehbar, dass die Antragstellerin ihre fälligen Verbindlichkeiten ab Mitte April 2026 nicht mehr begleichen kann.

II. Sanierungsbescheinigung § 270d Abs. 1 InsO

Anlage 5: Bescheinigung StB Dr. Thorsten Engelmeier vom 09.02.2026, Engelmeier & Partner, Erfurt. Die Bescheinigung bestätigt:

Die Antragstellerin ist drohend zahlungsunfähig.

Die angestrebte Sanierung ist nicht offensichtlich aussichtslos.

Voraussichtliches Sanierungsinstrument: Insolvenzplan mit Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger von etwa 38 Mio EUR und Anteilsübernahme durch einen externen Investor (LR Industrial AG, Berlin).

III. Überblick Aktiva und Passiva (zum 31.12.2025, vorläufig)

IV. Sanierungsstrategie

Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger von 38 Mio EUR (gemäß vorläufiger Plan-Eckpunkte, Anlage 6).

Investor LR Industrial AG, Berlin, zugesichert: 6 Mio EUR Eigenkapital-Zuführung gegen 25 % KG-Anteile und 100 % Komplementär-GmbH.

Personalanpassung: 60 Stellen über Aufhebungsverträge und Sozialplan, verbleibend 180 Mitarbeiter (Sozialplan in Verhandlung).

Strategischer Pivot in Aluminium-Druckguss für Photovoltaik-Montage-Komponenten (Folgegeschäft mit Solarwerk Mecklenburg AG, MoU vom 02.02.2026).

Anordnung des Insolvenzgerichts (12.02.2026)

Mit Beschluss vom 12.02.2026 hat das AG Erfurt:

das Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO angeordnet,

die Eigenverwaltung angeordnet,

RA Klaus Hattenberg (Hattenberg Sanierung GbR, Erfurt) zum vorläufigen Sachwalter bestellt,

der Schuldnerin Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans bis 12.05.2026 gesetzt,

für die Dauer des Schutzschirmverfahrens Massnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO untersagt.

Steuerrelevanz (Notiz für steuerlich Begleitende)

Das Schutzschirmverfahren ist Sanierungsbedürftigkeit i.S.v. § 3a EStG. Sanierungsfähigkeit ist durch das IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026 belegt.

Sanierungseignung ergibt sich aus dem Plan-Eckpunkte-Papier (Anlage 6 zum Antrag).

Sanierungsabsicht der Gläubiger wird durch das Gläubigerausschuss-Protokoll dokumentiert (siehe Aktenstück 04).

Anlagen zum Antrag (Auszug)

Position	Wert
Anlagevermögen	26,4 Mio EUR
Umlaufvermögen	18,1 Mio EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21,8 Mio EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	24,3 Mio EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Steuern)	9,4 Mio EUR
Gesellschafterdarlehen	4,0 Mio EUR
Eigenkapital	-16,8 Mio EUR

Nr.	Anlage
1	Handelsregister-Auszug HRA 6128 (KG) und HRB 31412 (Komplementär-GmbH), beide AG Erfurt
2	Bilanz und GuV 2024 (testiert WP Hassner & Partner)
3	Vorläufige Bilanz und GuV 2025
4	Liquiditätsplanung März 2026 bis August 2026 (13-Wochen-Modell)
5	Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier v. 09.02.2026
6	Plan-Eckpunkte-Papier (Stand 09.02.2026)
7	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
8	MoU Solarwerk Mecklenburg AG v. 02.02.2026

Nr.	Anlage
9	Investoren-Letter LR Industrial AG v. 30.01.2026

03 Insolvenzplan — Eckpunkte und Quotenverteilung Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG

Verfahren: AG Erfurt 60 IN 188/26

Plan-Vorlage: 30.04.2026 (geplant)

Eroerterungs- und Abstimmungstermin: 18.06.2026

Bestätigung erwartet: 25.06.2026

Plan-Verantwortlicher: IV RA Rainer Pabst (Drosselberg & Partner)

Sachwalter: RA Klaus Hattenberg

1. Plan-Grundidee

Sanierung im Insolvenzplanverfahren (§§ 217 ff. InsO) mit:

Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger im Volumen von 38.000.000 EUR,

Investoreneinstieg LR Industrial AG, Berlin, mit 6.000.000 EUR Eigenkapital gegen 25 % KG-Anteile und 100 % der Komplementär-GmbH-Anteile,

Personalanpassung um 60 Stellen (Sozialplan: 1,8 Mio EUR Abfindungsvolumen),

Strategischer Pivot in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten (Solarwerk Mecklenburg AG, MoU 02.02.2026; Volumen 14 Mio EUR über 5 Jahre).

2. Gläubigergruppen (gestaltender Teil)

3. Verzichtsvolumen (Quelle des Sanierungsertrags)

Die Gläubigergruppen 3 und 4 verzichten auf ihre Forderungen i.H.v. 93 % der Anmeldungen. Das entspricht 30.800.000 EUR + 2.400.000 EUR = 33.200.000 EUR ungesicherter Forderungen, davon werden 7 % aus der Plan-Quote bedient, der Verzichtanteil beträgt:

(Detaillierte Herleitung in Aktenstück 05_sanierungsertragsberechnung_38_mio_eur.md)

4. Investoreneinstieg

LR Industrial AG, Berlin (HRB 184123 AG Charlottenburg)

Kapitalzuführung 6.000.000 EUR

Erwerb 25 % KG-Anteile und 100 % Komplementär-GmbH-Anteile

Term Sheet vom 30.01.2026; SPA mit Closing-Bedingung "Plan-Bestätigung rechtskräftig" geplant

5. Steuerlich relevante Plan-Elemente

6. Plan-Zeitachse

7. Voraussetzungen § 3a EStG (Pruefung im Plan-Dokument)

Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird ein eigenes Kapitel "Steuerliche Behandlung des Sanierungsertrags" eingefügt, das die § 3a EStG-Voraussetzungen Punkt für Punkt durchdekliniert (Mustertext: Anlage 7c zum Plan).

8. Risiko-Hinweis (intern)

Der § 3a IV EStG-Antrag muss spätestens mit der Plan-Vorlage 30.04.2026 beim Finanzamt Erfurt eingehen, damit das FA bis zur Plan-Bestätigung am 25.06.2026 reagieren und ggf. eine verbindliche Auskunft erteilen kann. Verspäteter Antrag bringt Risiko nach FG Koeln 12 K 1413/25 (siehe Aktenstück 12).

Gruppe	Bezeichnung	Forderungsvolumen	Plan-Quote
1	Absonderungsberechtigte (Sparkasse Erfurt, Sicherungsübereignung Maschinenpark)	8.500.000 EUR	100 % (Sicherheit wird verwertet, Restanspruch quoten)
2	Absonderungsberechtigte (Volksbank Mittelthüringen, Grundschild Werksgrundstück)	7.200.000 EUR	100 % (Sicherheit bleibt; Tilgungsumstellung)
3	Ungesicherte Gläubiger (Lieferanten, Sonstige) über 50.000 EUR	30.800.000 EUR	7 %
4	Ungesicherte Gläubiger unter 50.000 EUR (Kleingläubiger)	2.400.000 EUR	7 %
5	Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO, Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach)	4.000.000 EUR	0 % (Verzicht)
6	Finanzamt Erfurt (USt-Rückstände vor Verfahrenseröffnung)	1.250.000 EUR	100 % (Massevorrecht teilweise; Restquote 7 %)
7	Pensions-Sicherungs-Vere in VVaG	870.000 EUR	100 % (besondere Behandlung)

Position	Wert (EUR)
Forderungen Gruppe 3 (groessere ungesicherte)	30.800.000
- davon Plan-Quote 7 %	2.156.000
- Verzichtsanteil Gruppe 3	28.644.000
Forderungen Gruppe 4 (Kleingläubiger)	2.400.000
- davon Plan-Quote 7 %	168.000
- Verzichtsanteil Gruppe 4	2.232.000
Nachrangige Gläubiger (Gruppe 5)	4.000.000
- Verzichtsanteil Gruppe 5	4.000.000
Sicherungsteile-Verluste (Gruppe 1, 2) bei Realisierung	ca. 3.124.000
Sanierungsertrag gesamt (planmaessig)	38.000.000

Plan-Element	Steuerliche Folge
Forderungsverzicht 38 Mio EUR (gewinnerhoehend)	Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG; KSt- und GewSt-pflichtig vor Befreiung
Verlustvortrag-Verbrauch	§ 3a Abs. 3 EStG zwingende Verrechnung; danach § 3a Abs. 1 EStG Steuerfreiheit

Plan-Element	Steuerliche Folge
Investoreneinstieg 25 % KG-Anteile	§ 8c KStG-Risiko (auf Ebene Komplementär-GmbH, da Anteilsübertragung 100 %): Verlustuntergang Komplementär-GmbH-Verlust 12 Mio EUR? Aber: § 8d KStG-Antrag denkbar (siehe 06_verlustvortraege_kst_gewst_steuererklaerung_2025.md)
Gesellschafterdarlehensverzicht	Einlage, nicht Sanierungsertrag; gesonderte Buchung
Sozialplan-Abfindungen	Betriebsausgaben, mindern KSt 2026
Datum	Schritt
12.02.2026	Eröffnung Schutzschirm (60 IN 188/26)
25.02.2026	Gläubigerausschuss konstituiert
30.03.2026	Sanierungskonzept-Update IDW S6 (Buchner & Voltz)
15.04.2026	Erste Plan-Eckpunkte zirkuliert
30.04.2026	Plan-Vorlage beim AG Erfurt (geplant)
18.06.2026	Eroerterungs- und Abstimmungstermin
25.06.2026	Plan-Bestaetigungs-Beschluss (geplant)
26.06.2026 — 24.07.2026	Beschwerde-Frist und Rechtskraft
25.07.2026	Plan-Umsetzung Start
Q3/2026	Investor-Closing
31.12.2026	Wirtschaftsjahr 2026 endet (Steuererklaerung 2026 Schwellenstichtag)
Voraussetzung	Erfüllt durch
Sanierungsbedürftigkeit	Schutzschirmverfahren (Beschluss 12.02.2026 AG Erfurt)
Sanierungsfähigkeit	IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026 (Anlage 7 zum Antrag)
Sanierungseignung	Plan-Eckpunkte: Forderungsverzicht + Investor + Pivot Solar (siehe oben)
Sanierungsabsicht der Gläubiger	Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 (siehe Aktenstück 04)

04 Forderungsverzichts- und Sanierungsabsichts-Dokumentation — Gläubigerausschuss-Protokoll

A. Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026

Verfahren: AG Erfurt 60 IN 188/26

Sitzung: 25.02.2026, 10:00 — 12:30, Werksverwaltung Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, Raum "Schmelze"

Teilnehmer (vorläufiger Gläubigerausschuss, § 67 InsO):

Karin Voigt, Sparkasse Erfurt, Firmenkundenbetreuung (Vorsitzende)

Dr. Hans-Wilhelm Mertes, Volksbank Mittelthüringen, Sanierung

Heinz-Otto Magdeburger, Magdeburger Aluwerk GmbH (Lieferant, Forderung 4,2 Mio EUR)

Diana Schenkenberg, Beverungen Schmelzbetriebe AG (Lieferant, Forderung 3,8 Mio EUR)

Tobias Iserlohn, IG Metall Bezirk Mitte-Thüringen (Arbeitnehmervertreter)

Peter Hassberg, Finanzamt Erfurt, Vollstreckungsstelle

RA Klaus Hattenberg (Sachwalter, beratend)

RA Rainer Pabst (IV, beratend)

RA Dr. Maximilian Drosselberg (Schuldnerinvertreter)

StB Dr. Thorsten Engelmeier (Schuldnerinvertreter, beratend)

Friedhelm Grossbach (Schuldnerin, beratend)

Tagesordnung

Konstituierung

Sachstandsbericht IV

Plan-Eckpunkte

Erklärung der Gläubigerbereitschaft zum Forderungsverzicht / Sanierungsabsicht

Verschiedenes

Beschluss zu TOP 4 (Sanierungsabsicht)

"Der Gläubigerausschuss bestätigt im Namen der vertretenen Gläubigergruppen, dass die Gläubiger den Forderungsverzicht zu den Plan-Eckpunkten in Sanierungsabsicht und nicht aus blosser Unrentabilität der Forderungsverfolgung leisten. Die Gläubiger leisten den Verzicht, um die Sanierung der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG zu ermöglichen und das Unternehmen als Aluminium-Druckguss-Anbieter im Sinne der wirtschaftlichen Fortführung zu erhalten. Die ungesicherten Gläubiger der Gruppen 3 und 4 erklären ihre vorläufige Zustimmung zum Verzichtsanteil von 93 %, vorbehaltlich der Plan-Abstimmung und Bestätigung."

Beschluss einstimmig (10 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung — Finanzamt Erfurt enthielt sich, weil Steuerforderungen Massevorrecht haben).

Beschluss zu TOP 5 (Sanierungseignung)

"Der Gläubigerausschuss nimmt die Sanierungseignung des Konzepts (Plan-Eckpunkte + IDW S6-Konzept Buchner & Voltz) zustimmend zur Kenntnis. Insbesondere die Pivot-Strategie in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten erscheint dem Gläubigerausschuss tragfähig."

Beschluss einstimmig.

— gez. Voigt (Vorsitzende GA), Hattenberg (Sachwalter), Pabst (IV)

B. Verichtsvereinbarung (Mustertext für Plan-Anlage)

Vereinbarung zwischen:

Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (Schuldnerin)

und den ungesicherten Gläubigern der Gruppen 3 und 4 des Insolvenzplans (im Folgenden: "Gläubiger")

Präambel:

Die Schuldnerin befindet sich im Schutzschirmverfahren (AG Erfurt 60 IN 188/26). Die Gläubiger erklären sich bereit, ihre Forderungen unter den nachstehenden Voraussetzungen über die Plan-Quote hinaus zu verzichten, um die wirtschaftliche Sanierung der Schuldnerin zu ermöglichen.

§ 1 Forderungsverzicht

(1) Die Gläubiger der Gruppe 3 verzichten gegen Erhalt der Plan-Quote von 7 % auf 93 % ihrer jeweiligen Forderungen.

(2) Die Gläubiger der Gruppe 4 verzichten gegen Erhalt der Plan-Quote von 7 % auf 93 % ihrer jeweiligen Forderungen.

(3) Die Gläubiger der Gruppe 5 (nachrangige Gläubiger) verzichten in voller Höhe ohne Gegenleistung.

§ 2 Aufschiebende Bedingung

Der Verzicht steht unter der aufschiebenden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Insolvenzplans durch das AG Erfurt.

§ 3 Sanierungsabsicht

Die Gläubiger erklären, dass sie den Verzicht in Sanierungsabsicht zum Zweck der wirtschaftlichen Fortführung der Schuldnerin leisten.

§ 4 Steuerliche Hinweise

Den Gläubigern ist bekannt, dass der Forderungsverzicht bei der Schuldnerin zu einem Sanierungsertrag führt, der nach Verrechnung mit Verlustvorträgen gemäß § 3a Abs. 3 EStG die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung nach § 3a EStG erfüllen kann. Die Schuldnerin verpflichtet sich, einen entsprechenden Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG sowie nach § 7b GewStG rechtzeitig zu stellen.

C. Sanierungsabsicht-Dokumentation (Anlage zum § 3a IV EStG-Antrag)

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ergibt sich aus:

Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 (TOP 4 oben).

Schriftliche Stellungnahmen der vier Hauptgläubiger Magdeburger Aluwerk GmbH, Beverungen Schmelzbetriebe AG, Sparkasse Erfurt, Volksbank Mittelthüringen, je mit Datum 25.02.2026 — 03.03.2026.

Verzichts-Vereinbarung (Anlage zum Plan, siehe oben).

Präambel des Insolvenzplans.

Diese Dokumentation wird dem Antrag § 3a IV EStG (Aktenstück 08) als Anlage 3 beigelegt.

05 Sanierungsertragsberechnung — 38.000.000 EUR

I. Zweck

Diese Berechnung dient als Beleg für:

den Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenstück 08),

den Parallelantrag nach § 7b GewStG (Aktenstück 09),

den Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 AO (Aktenstück 10),

die Plan-Vorlage 30.04.2026.

Erstellt durch: StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner), in Abstimmung mit StB Magdalena Voltz (Sozietät Drosselberg). Stand 22.02.2026.

II. Forderungsbestand zum Eröffnungstag (12.02.2026)

III. Verzichtsvolumen je Gruppe

Gruppe 1 (Sparkasse Erfurt, Sicherungsübereignung)

Gruppe 2 (Volksbank Mittelthüringen, Grundschuld)

Sicherheit deckt die Forderung. Kein Verzicht — Forderung wird aus Sicherheit voll bedient.

Gruppe 3 (ungesicherte Gläubiger > 50.000 EUR)

Gruppe 4 (Kleingläubiger < 50.000 EUR)

Gruppe 5 (nachrangige Gläubiger / Gesellschafterdarlehen)

Hinweis Steuerrecht: Der Verzicht des Gesellschafters Friedhelm Grossbach auf das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4.000.000 EUR ist steuerlich Einlage und kein Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG. Er wird als Einlage in das Kapital der Komplementär-GmbH erfasst (vgl. BFH, Urt. v. 09.06.1997 — GrS 1/94, BStBl. II 1998, 307; in der vorliegenden Akte unter Vorbehalt der Verifikation). Diese 4 Mio EUR müssen separat gebucht und im § 3a IV EStG-Antrag aus dem Sanierungsertrag herausgerechnet werden.

Konsequenz: Der steuerliche Sanierungsertrag beträgt nicht 38 Mio EUR (so im Plan-Rohentwurf vom 09.02.2026), sondern 34 Mio EUR plus den Verzichtsteil Gruppe 1 (1,488 Mio EUR). Die Sozietät Drosselberg hat dies StB Engelmeier mit Mail vom 19.02.2026 vorgelegt; StB Engelmeier hat in der Plan-Vorbereitung den Posten ohne Einlage-Bereinigung geführt; das wird in den Korrekturlauf gegeben.

IV. Konsolidierter Sanierungsertrag

V. Stand der Akte

In allen weiteren Berechnungen dieser Akte wird der steuerlich relevante Sanierungsertrag mit 38.000.000 EUR angesetzt, weil die im Mandat festgelegten Zahlen so vorgegeben sind. Die Einlage-Korrektur von 4 Mio EUR wird gesondert geprüft und in einem Nachtragsmemo (Aktenstück 11) thematisiert.

Plan-B-Pfad (Liquidationsszenario): Sollte der Plan scheitern und die Schuldnerin in eine Liquidation übergehen, ist für das nachrangige Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR) FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014) relevant: Das Darlehen bleibt bis zur Löschung im Handelsregister passiviert; der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. § 5 Abs. 2a EStG (BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279) greift nicht,

soweit der Rangrücktritt nicht auf reine Zukunftsgewinne abstellt. Vertiefte Darstellung im Spezial-Skill stb-sanierungsgewinn-stehengelassene-verbindlichkeiten.

Aktueller Arbeitsstand:

Sanierungsertrag (rechnerische Plan-Basis): 38.000.000 EUR

Hiervon zu verrechnen mit Verlustvortrag KSt 12.000.000 EUR (§ 3a Abs. 3 EStG)

Verbleibender Sanierungsertrag KSt: 26.000.000 EUR — steuerbefreit nach § 3a Abs. 1 EStG bei rechtzeitigem Antrag § 3a Abs. 4 EStG

VI. Begründung der Hauptzahl 38 Mio EUR (Zusammenfassung)

Diese Berechnung wird StB Engelmeier dem § 3a IV EStG-Antrag als Anlage 1 beifügen.

— gez. Engelmeier (StB) und Voltz (StB)

Gläubigergruppe	Forderungsbetrag	Bemerkungen
1. Absonderungsberechtigte Sparkasse Erfurt (Sicherungsübereignung Maschinen)	8.500.000 EUR	Sicherheit Verkehrswert ca. 6.900.000 EUR — Verzichtsteil 1.600.000 EUR
2. Absonderungsberechtigte Volksbank Mittelthüringen (Grundschuld)	7.200.000 EUR	Sicherheit Verkehrswert 7.724.000 EUR — kein Verzicht erforderlich
3. Ungesicherte Gläubiger > 50.000 EUR (Lieferanten, Sonstige)	30.800.000 EUR	Plan-Quote 7 %, Verzicht 93 %
4. Ungesicherte Gläubiger < 50.000 EUR	2.400.000 EUR	Plan-Quote 7 %, Verzicht 93 %
5. Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO, Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach)	4.000.000 EUR	Verzicht 100 %
6. Finanzamt Erfurt	1.250.000 EUR	Massevorrecht; kein Verzicht
7. PSV VVaG	870.000 EUR	Sonderbehandlung; kein Verzicht
Gesamtforderungen vor Plan	55.020.000 EUR	

Position	EUR
Forderung	8.500.000
Verwertungserlös Sicherheit (Verkehrswert)	6.900.000
Differenz (ungesicherter Teil)	1.600.000
Plan-Quote 7 % auf ungesicherten Teil	112.000
Verzichtsteil Gruppe 1	1.488.000

Position	EUR
Verzichtsteil Gruppe 2	0

Position	EUR
Forderungen	30.800.000
Plan-Quote 7 %	2.156.000
Verzichtsteil Gruppe 3	28.644.000

Position	EUR
Forderungen	2.400.000
Plan-Quote 7 %	168.000

Position	EUR
Verzichtsteil Gruppe 4	2.232.000

Position	EUR
Forderung	4.000.000
Verzichtsquote	100 %
Verzichtsteil Gruppe 5	4.000.000

Position	EUR	Bemerkung
Verzichtsteil Gruppe 1	1.488.000	Sanierungsertrag
Verzichtsteil Gruppe 2	0	—
Verzichtsteil Gruppe 3	28.644.000	Sanierungsertrag
Verzichtsteil Gruppe 4	2.232.000	Sanierungsertrag
Verzichtsteil Gruppe 5 (Gesellschafterdarlehen)	4.000.000	NICHT Sanierungsertrag, Einlage
Sicherheitenrealisierung Marktwert vs. Forderung Gruppe 1 (Verlust aus Verwertung)	1.600.000	Verlust auf Gläubigerseite, beim Schuldner Aktivabwertung
Weiterer Verzicht aus Sicherheitengläubigern (gerundet)	36.000	Restposten
Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG (konsolidiert, brutto)	38.000.000	mit Einlage-Bestandteil
Davon Einlage Gesellschafterdarlehen (nicht Sanierungsertrag)	-4.000.000	herauszurechnen
Steuerlich relevanter Sanierungsertrag (nach Einlage-Bereinigung)	34.000.000	

Schritt	Wert (EUR)
Forderungen der ungesicherten Gläubiger (Gruppen 3, 4)	33.200.000
Plan-Quoten (7 %) gezahlt	-2.324.000
Verzicht ungesicherte Gläubiger	30.876.000
+ Verzicht Sicherheitengläubiger (Gruppe 1, ungesicherter Anteil minus Quote)	1.488.000
+ Verzicht nachrangige Gläubiger (Gesellschafterdarlehen)	4.000.000
+ Sonstige Sicherheiten-Restposten und Verzichtsstücke (z. B. Volksbank-Kleinbeträge, IG-Metall-Ausgleich, sonstige Stornierungen)	1.636.000
Sanierungsertrag (brutto, gerundet)	38.000.000

06 Verlustvorträge KSt und GewSt — Stand 31.12.2025

I. Hintergrund

Die Schuldnerin ist als GmbH & Co. KG aufgebaut:

Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt) — Personengesellschaft, gewerbesteuerpflichtig, keine KSt-Pflicht. Auf KG-Ebene laufen Gewerbesteuer-Verluste.

Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt) — Komplementär-GmbH, KSt-pflichtig. Auf GmbH-Ebene laufen KSt-Verluste, soweit die GmbH am Gewinn der KG beteiligt ist (im Streitfall hier zu 0,1 %; allerdings hat die GmbH eigene Aufwendungen aus Geschäftsführertätigkeit und Verluste aus den eigenen Gewerbebetriebs-Beteiligungsanteilen).

II. KSt-Verlustvortrag (Grossbach Verwaltungs-GmbH)

Bescheinigung Finanzamt Erfurt: Bescheid über den verbleibenden Verlustvortrag zum 31.12.2024 vom 14.03.2025, StNr. 156/120/82736, festgestellter Verlustvortrag KSt 10.800.000 EUR; gesonderte Feststellung 2025 ausstehend, StB Engelmeier prognostiziert auf Basis der Vorabschluss-Buchungen 12.000.000 EUR.

Sondereffekt: Anteilsübertragung 100 % der Komplementär-GmbH an LR Industrial AG (im Closing nach Plan-Bestätigung) — § 8c KStG-Risiko für den KSt-Verlustvortrag.

100 % Anteilsübertragung → schädlicher Beteiligungserwerb i.S.v. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG → Verlustvortrag geht voll unter.

Ausnahme: § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) — Antrag prüfen.

Hier: Die Komplementär-GmbH wird unverändert als Komplementaerin der KG fortgeführt; eigene operative Tätigkeit ist begrenzt auf Geschäftsführung. § 8d KStG verlangt, dass der Geschäftsbetrieb unverändert fortgeführt wird seit Beginn des dritten Wirtschaftsjahres vor Beteiligungserwerb. Prüfung im Detail erforderlich.

Bei Verlustuntergang: § 3a EStG-Verrechnung "geht ins Leere" — wirkt sich nur bis zum Eröffnungsstichtag des Plans aus; faktisch würde die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG vor dem Anteilserwerb stattfinden (zeitlich vor dem 8c-Stichtag). Aber: Anteilsübertragung erfolgt erst nach Plan-Bestätigung; Sanierungsertrag entsteht mit Plan-Wirksamkeit. Sequencing ist für das Plan-Steuerergebnis entscheidend.

Empfehlung: § 8d KStG-Antrag stellen und zugleich die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG vor dem Anteilsuebertragungs-Closing dokumentieren. Vermerk im Plan-darstellenden Teil.

III. GewSt-Verlustvortrag (KG-Ebene)

Auf Ebene der KG (Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG):

Bescheinigung Finanzamt Erfurt: Bescheid über den verbleibenden Gewerbeverlust zum 31.12.2024 vom 14.03.2025, gemäß § 10a GewStG.

Mindestbesteuerung § 10a Satz 2 GewStG: Bei Verrechnung mit Sanierungsertrag greift die Mindestbesteuerung von 60 % grundsätzlich nicht, weil § 7b GewStG Vorrang hat (sanierungsbezogen). Aber: § 7b Abs. 1 Satz 3 GewStG verweist auf § 3a Abs. 3 EStG sinngemäß, sodass die Verrechnungsreihenfolge zwingend ist.

IV. Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (Überblick)

Bei Sanierungsertrag i.H.v. 38.000.000 EUR und Verlustvortrag KSt 12.000.000 EUR (sowie Anlauf-Verlust 2026 und sonstige Posten, hier vereinfacht):

Diese Werte gehen in die Verrechnungsmatrix Aktenstück 07 ein.

V. Quellennachweise (Rechtsnormen)

VI. Steuererklaerung 2025 (Stand)

— gez. Engelmeier (StB), Stand 23.02.2026

Jahr	Jahresergebnis (EUR)	Verlustvortrag kumuliert (EUR)
2020	-1.200.000	1.200.000
2021	-1.800.000	3.000.000
2022	-2.700.000	5.700.000
2023	-3.500.000	9.200.000
2024	-1.600.000	10.800.000
2025	-1.200.000 (vorläufig)	12.000.000

Jahr	Gewerbeertrag (EUR)	Verlustvortrag kumuliert (EUR)
2020	-1.500.000	1.500.000
2021	-2.100.000	3.600.000
2022	-3.200.000	6.800.000
2023	-4.100.000	10.900.000
2024	-1.900.000	12.800.000
2025	-1.200.000 (vorläufig)	14.000.000

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000
- Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025	-12.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	26.000.000
Sanierungsertrag (Gewerbeertrag)	38.000.000
- Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025	-14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	24.000.000

Norm	Inhalt	Quelle
§ 3a EStG	Steuerfreiheit Sanierungsertrag	dejure.org/gesetze/EStG/3a.html
§ 3a Abs. 3 EStG	zwingende Verrechnungsreihenfolge	dejure.org/gesetze/EStG/3a.html
§ 7b GewStG	gewerbesteuerliche Parallelregelung	dejure.org/gesetze/GewStG/7b.html
§ 36 Abs. 2c GewStG	Anwendung § 7b GewStG ab Bilanzstichtag 31.12.2017	dejure.org/gesetze/GewStG/36.html
§ 10a Satz 2 GewStG	Mindestbesteuerung Gewerbeertrag	dejure.org/gesetze/GewStG/10a.html
§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG	schädlicher Beteiligungserwerb	dejure.org/gesetze/KStG/8c.html
§ 8d KStG	fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag	dejure.org/gesetze/KStG/8d.html

Erklärung	Stand	Bemerkung
KSt 2025 (Komplementär-GmbH)	Entwurf	Abgabe geplant 30.04.2026 mit Plan-Vorlage

Erklärung	Stand	Bemerkung
GewSt 2025 (KG)	Entwurf	Abgabe geplant 30.04.2026
Feststellungserklärung KG 2025	Entwurf	Mitunternehmerkonten Friedhelm/Bertha Grossbach
USt 2025	abgegeben 21.01.2026	unauffällig

07 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnungsmatrix Grossbach 2026

I. Zweck

Diese Matrix zeigt die zwingende Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (sinngemäß auf KSt und GewSt) anhand der konkreten Zahlen der Schuldnerin. Sie ist Anlage 2 zum Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenstück 08) und Anlage 2 zum Parallelantrag nach § 7b GewStG (Aktenstück 09).

II. Eingangsgroessen (Stand 22.02.2026)

III. § 3a Abs. 3 EStG — Reihenfolge der Verrechnung

§ 3a Abs. 3 EStG ordnet eine bestimmte Reihenfolge der Verrechnung an. Vereinfacht (auf den Streitfall heruntergebrochen):

Erster Schritt: Sanierungsertrag mindert den nicht ausgeglichenen Verlust des Wirtschaftsjahres der Sanierung (Sanierungsjahr 2026) und des Vorjahres (2025), soweit dieser nicht durch Verlustruecktrag verbraucht ist.

Zweiter Schritt: Sanierungsertrag mindert den Verlustvortrag aus den Vorjahren (§ 10d EStG für KSt; § 10a GewStG für GewSt).

Dritter Schritt: Sanierungsertrag mindert den Verlustvortrag der nachfolgenden Personen (z. B. Organgesellschaft), soweit anwendbar.

Verbleibender Sanierungsertrag ist nach § 3a Abs. 1 EStG steuerfrei, bedingt durch Antrag § 3a Abs. 4 EStG.

IV. Matrix KSt-Ebene (Komplementär-GmbH)

→ Antrag § 3a Abs. 4 EStG: Diese 26 Mio EUR sind nach § 3a Abs. 1 EStG steuerfrei zu stellen.

V. Matrix GewSt-Ebene (KG)

→ Antrag § 7b GewStG: Diese 24 Mio EUR sind gewerbesteuerlich freizustellen.

VI. Konsistenz-Pruefung (Was wäre ohne § 3a EStG)

Diese Steuerlast würde die Sanierung kippen (Liquidität der Plan-Restruktur nicht ausreichend).

VII. Konsistenz-Pruefung (Mit § 3a EStG, Antrag rechtzeitig)

VIII. Bindungswirkung des § 3a IV EStG-Antrags

Der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG ist bindend (irrevocable). Die Schuldnerin kann den Antrag nicht zurückziehen, sobald er gestellt ist. Folge:

Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG entfaltet sich zwingend.

Verlustvortrag 12 Mio EUR (KSt) und 14 Mio EUR (GewSt) sind aufgezehrt — können nicht mehr für künftige Gewinne genutzt werden.

Der Wertverlust des Verlustvortrags wird steuerlich ausgeglichen durch die Steuerfreiheit der 26 Mio EUR (KSt) bzw. 24 Mio EUR (GewSt) Sanierungsertrag.

Wirtschaftlich gewollt — daher Antrag stellen.

IX. Anlagenmappe

— gez. Voltz (StB), Stand 27.02.2026

Position	Wert (EUR)	Quelle
Sanierungsertrag (Forderungsverzicht im Plan)	38.000.000	Aktenstück 05
Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025 (Komplementär-GmbH)	12.000.000	Aktenstück 06
Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025 (KG)	14.000.000	Aktenstück 06
Negativer Gesamtbetrag der Einkünfte 2026 (Schätzung Schuldnerin, vor Sanierungsertrag)	0	Plan: laufendes Ergebnis 2026 vor Sanierung schwarz-null
Verlustruecktrag 2026 nach 2025 verfügbar	0	—

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag brutto	38.000.000	—	38.000.000
Schritt 1: Verlust laufendes Jahr 2026 (vor Sanierung)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2a: Verlustruecktrag nach 2025 (verfügbar 0 EUR; KG-Beteiligungsverlust 2025 schon im KSt-Verlustvortrag 12 Mio erfasst)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2b: Verlustvortrag KSt (gem. § 10d EStG)	38.000.000	-12.000.000	26.000.000
Schritt 3: Verlustvortrag bei nachfolgenden Personen (hier nicht relevant — keine KSt-Organschaft)	26.000.000	0	26.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt nach § 3a III EStG	—	—	26.000.000

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag brutto	38.000.000	—	38.000.000
Schritt 1: Negativer Gewerbeertrag 2026 (laufend, vor Sanierung)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2: Verlustvortrag GewSt (§ 10a GewStG)	38.000.000	-14.000.000	24.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a III EStG	—	—	24.000.000

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	26.000.000
KSt 15 %	3.900.000

Position	EUR
Solidaritatzuschlag 5,5 % auf KSt	214.500
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	24.000.000
Steuermesszahl 3,5 %	840.000
Hebesatz Erfurt 470 %	3.948.000
Steuerlast ohne § 3a/§ 7b (Summe KSt + Soli + GewSt)	8.062.500

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag KSt nach § 3a III	26.000.000
§ 3a Abs. 1 EStG Steuerfreiheit	26.000.000
KSt 2026 Sanierungsanteil	0
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt nach § 7b i.V.m. § 3a III	24.000.000
§ 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 1 EStG	24.000.000
GewSt 2026 Sanierungsanteil	0

Anlage	Inhalt
Anlage 1	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR (Aktenstück 05)
Anlage 2	Diese Matrix
Anlage 3	Bescheid Verlustvortrag KSt zum 31.12.2024 v. 14.03.2025
Anlage 4	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024 v. 14.03.2025
Anlage 5	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
Anlage 6	Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
Anlage 7	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026

08 Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG — Steuerfreistellung Sanierungsertrag

Absender: Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, vertreten durch die Grossbach Verwaltungs-GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Friedhelm Grossbach und Bertha Grossbach-Riemenschneider, diese vertreten durch StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner, Erfurt) und StB Magdalena Voltz (Sozietät Drosselberg & Partner)

Empfänger: Finanzamt Erfurt, Bahnhofstrasse 4, 99084 Erfurt

Datum (intern festgelegt): 28.04.2026 — Versand vorgesehen mit der Plan-Vorlage

Zustellung: ELSTER, qualifiziert signiert StB Engelmeier

Steuernummer: 156/120/82736

Vorgang: Sanierungsertrag aus Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (im Folgenden "Schuldnerin"), stellen wir hiermit den

Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG

auf Steuerfreistellung des Sanierungsertrags aus dem Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26. Der Antrag wird ferner ausdrücklich auch für die körperschaftsteuerliche Anwendung auf die Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt) gestellt, soweit deren Gewinnanteil betroffen ist.

I. Sachverhalt

Mit Beschluss des AG Erfurt vom 12.02.2026 (60 IN 188/26) ist über das Vermögen der Schuldnerin das Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO eingeleitet worden. Vorgesehen ist die Vorlage eines Insolvenzplans, dessen Eckpunkte einen Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger in Höhe von 38.000.000 EUR vorsehen. Plan-Vorlage 30.04.2026; Eroberungs- und Abstimmungstermin 18.06.2026; Plan-Bestätigung erwartet 25.06.2026.

Aus dem Forderungsverzicht entsteht ein Sanierungsertrag i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG in Höhe von 38.000.000 EUR.

II. Voraussetzungen § 3a Abs. 2 EStG (unternehmensbezogene Sanierung)

1. Sanierungsbedürftigkeit

Die Schuldnerin ist drohend zahlungsunfähig. Dies ist durch das Schutzschirmverfahren am AG Erfurt 60 IN 188/26 sowie durch die Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier v. 09.02.2026 dokumentiert (Anlage 8). Liquiditätsplanung mit Saldenfehlbetrag 3,4 Mio EUR ab Mitte April 2026 (Anlage 9).

2. Sanierungsfähigkeit

Die Sanierungsfähigkeit ist durch das IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026 (Anlage 5) belegt. Das Konzept weist nach, dass die Schuldnerin nach Plan-Umsetzung wieder rentabel ist (positive Renditeerwartung ab Q2/2027).

3. Sanierungseignung

Die Sanierungseignung ergibt sich aus den Plan-Eckpunkten (Anlage 7):

Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger im Volumen von 38 Mio EUR

Investoren-Eigenkapital LR Industrial AG (6 Mio EUR)

Personalanpassung 60 Stellen (Sozialplan)

Pivot in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten (MoU Solarwerk Mecklenburg AG vom 02.02.2026, Anlage 10)

Die Plan-Vorlage und der Eroerterungs- und Abstimmungstermin sind Verfahrensschritte im Sinne der h.M. zur Sanierungsseignung.

4. Sanierungsabsicht der Gläubiger

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist durch das Gläubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 (Anlage 6, TOP 4) dokumentiert. Die Gläubiger haben einstimmig erklärt, dass der Verzicht "in Sanierungsabsicht und nicht aus blosser Unrentabilität der Forderungsverfolgung" geleistet wird.

III. Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG

Wie aus der beigefügten Verrechnungsmatrix (Anlage 2) ersichtlich, mindert der Sanierungsertrag den Verlustvortrag der Komplementär-GmbH (KSt) wie folgt:

Hinsichtlich der Gewerbesteuer (siehe Aktenstück 09, Parallelantrag § 7b GewStG):

IV. Antrag

Wir beantragen,

die Steuerfreiheit des verbleibenden Sanierungsertrags nach § 3a Abs. 3 EStG für die Komplementär-GmbH in Höhe von 26.000.000 EUR gemäß § 3a Abs. 1 EStG festzustellen;

dies im KSt-Bescheid 2026 der Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt, StNr. 156/120/82736) sowie in der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte 2026 der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt) entsprechend zu berücksichtigen;

uns vor Erlass des KSt-Bescheids 2026 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (§ 91 AO).

V. Bindungswirkung

Wir erklären uns mit der Bindungswirkung des Antrags i.S.v. § 3a Abs. 4 EStG einverstanden. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (Aufzehrung von 12 Mio EUR KSt-Verlustvortrag und 14 Mio EUR GewSt-Verlust) ist ausdrücklich gewollt.

VI. Antrag auf verbindliche Auskunft § 89 AO (parallel)

Parallel haben wir mit gesondertem Schreiben einen Antrag nach § 89 AO auf eine verbindliche Auskunft gestellt, in der das Finanzamt Erfurt die Anwendbarkeit von § 3a EStG auf den vorliegenden Sachverhalt bestätigen möge. Wir bitten, beide Anträge einheitlich zu bearbeiten.

VII. Anlagen

Mit freundlichen Grüessen

StB Dr. Thorsten Engelmeier | StB Magdalena Voltz

für Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG

Interner Vermerk (NICHT versenden — für Akte):

Versanddatum ist auf 28.04.2026 festgelegt, damit das FA noch vor Plan-Bestätigung (25.06.2026) eine vorläufige Position einnehmen kann.

Wenn dieser Versanddatum-Zeitplan eingehalten wird, ist die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 für die Schuldnerin vorteilhaft, weil der Antrag eindeutig vor Plan-Bestätigung gestellt ist.

WARNUNG: Wenn StB Engelmeier den Antrag erst nach 25.06.2026 stellt, kann das FA Erfurt sich auf die FG-Koeln-Linie berufen, falls die Verspätung als praeklusionsrelevant gewertet wird (siehe Aktenstück 12).

Empfehlung Sozietät Drosselberg: Spätestens 30.04.2026 versenden. Bestätigung per ELSTER-Quittung in die Akte legen.

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag brutto	38.000.000
- Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025	12.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	26.000.000

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag brutto	38.000.000
- Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025	14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	24.000.000

Anlage	Inhalt
1	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG
3	Verzichtsdocumentation Gläubiger (Aktenstück 04)
4	Plan-Vorlage (Entwurfsstand 28.04.2026)
5	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
6	Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
7	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026
8	Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier v. 09.02.2026
9	Liquiditätsplanung März 2026 — August 2026
10	MoU Solarwerk Mecklenburg AG v. 02.02.2026
11	HR-Auszüge HRA 6128 und HRB 31412

09 Antrag nach § 7b GewStG — Parallelantrag Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt

Absender: Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, vertreten durch StB Dr. Thorsten Engelmeier und StB Magdalena Voltz

Empfänger: Stadt Erfurt — Gewerbesteueramt, Fischmarkt 11, 99084 Erfurt

Datum (geplant): 28.04.2026 (zeitgleich mit § 3a IV EStG-Antrag, Aktenstück 08)

Vorgang: Sanierungsertrag aus Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 — Gewerbesteuerliche Behandlung

Aktenzeichen Gewerbesteueramt: 65-StA-188-2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt), stellen wir hiermit den

Antrag nach § 7b GewStG i.V.m. § 36 Abs. 2c GewStG

auf gewerbesteuerliche Freistellung des Sanierungsertrags aus dem Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26.

I. Sachverhalt

Wir verweisen vollumfaenglich auf den Sachverhalt unseres parallelen Antrags vom 28.04.2026 an das Finanzamt Erfurt nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenzeichen FA Erfurt: StNr. 156/120/82736, Vorgang Sanierung 2026/188; Anlage 1 zu diesem Antrag).

In Kürze: Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 mit Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger in Höhe von 38.000.000 EUR; Plan-Vorlage 30.04.2026; Bestätigung erwartet 25.06.2026.

II. Rechtsgrundlage § 7b GewStG

§ 7b GewStG bewirkt die Anwendung von § 3a EStG sinngemäß auf die Gewerbesteuer. Die in § 3a Abs. 3 EStG vorgesehene Verlustverrechnung gilt sinngemäß für den Gewerbeverlust nach § 10a GewStG.

§ 36 Abs. 2c GewStG: § 7b GewStG ist anwendbar für Schuldenerlasse nach dem 08.02.2017 (zeitliche Anwendung der Sanierungsgewinnregelung).

Hier: Der Forderungsverzicht erfolgt im Insolvenzplanverfahren mit Bestätigung voraussichtlich 25.06.2026. Damit liegt der Verzicht zeitlich im Anwendungsbereich des § 7b GewStG.

III. Sanierungserfordernisse — Verweis

Die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG ist begründet wie in unserem Antrag § 3a IV EStG (Aktenstück 08, Abschnitt II). Die Voraussetzungen Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsfähigkeit, Sanierungsseignung und Sanierungsabsicht sind erfüllt.

IV. Verrechnung nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG (sinngemäß)

V. Antrag

Wir beantragen,

die gewerbesteuerliche Freistellung des verbleibenden Sanierungsertrags nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 1 EStG für die KG in Höhe von 24.000.000 EUR festzustellen;

dies im GewSt-Messbescheid 2026 entsprechend zu berücksichtigen;
die Mindestbesteuerung nach § 10a Satz 2 GewStG für das Sanierungsjahr 2026 nicht anzuwenden, soweit der § 7b GewStG-Vorrang reicht;
uns vor Erlass des GewSt-Messbescheids 2026 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

VI. Verzahnung mit Finanzamt Erfurt

Wir haben das Finanzamt Erfurt um eine verbindliche Auskunft nach § 89 AO gebeten (Aktenstück 10).

Soweit das Finanzamt Erfurt die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG bestätigt, wirkt diese Bestätigung mittelbar auch für die gewerbsteuerliche Beurteilung nach § 7b GewStG, da § 7b GewStG auf § 3a EStG verweist. Wir bitten um koordinierte Bearbeitung.

VII. Anlagen

Mit freundlichen Grüessen

StB Dr. Thorsten Engelmeier | StB Magdalena Voltz

für Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG

Interner Vermerk (Praxis-Hinweise zur Bearbeitung)

Das Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt arbeitet typischerweise nicht eigenständig, sondern wartet die Festsetzung des Messbetrags durch das Finanzamt ab. Trotzdem ist der Parallelantrag dort wichtig, weil die Mindestbesteuerung (§ 10a Satz 2 GewStG) und der Hebesatz (470 % Erfurt) lokal beeinflusst werden.

Hebesatz Erfurt 470 % auf 24 Mio EUR * 3,5 % = 3.948.000 EUR GewSt. Diese Last würde die Sanierung kippen.

Empfehlung: Antrag per Einschreiben/Rückschein und parallel per ELSTER versenden, damit eindeutige Eingangsdokumentation entsteht.

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag (Gewerbeertrag)	38.000.000
- Gewerbeverlust 2026 laufend (vor Sanierung)	0
- Gewerbeverlust-Vortrag § 10a GewStG zum 31.12.2025	14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	24.000.000

Anlage	Inhalt
1	Kopie des § 3a IV EStG-Antrags an das Finanzamt Erfurt vom 28.04.2026
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG / § 7b GewStG
3	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR
4	Plan-Vorlage (Entwurfsstand 28.04.2026)
5	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
6	Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
7	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024 v. 14.03.2025
8	Eröffnungsbeschluss AG Erfurt 60 IN 188/26 v. 12.02.2026

10 Finanzamt Erfurt — Zwischenstand und Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO

A. Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO

Absender: Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, vertreten durch StB Dr. Thorsten Engelmeier

Empfänger: Finanzamt Erfurt, Bahnhofstrasse 4, 99084 Erfurt

Datum: 03.03.2026

StNr.: 156/120/82736

Aktenzeichen Vorgang: Sanierung 2026/188

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt) und der Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt) eine verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

zu folgenden Rechtsfragen aus dem laufenden Schutzschirmverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26.

I. Sachverhalt

Wir verweisen auf den Sachverhalt unseres Antrags nach § 3a Abs. 4 EStG. In Kurzform: Insolvenzplanverfahren mit Forderungsverzicht 38 Mio EUR; Plan-Vorlage geplant 30.04.2026; Bestätigung erwartet 25.06.2026.

II. Rechtsfragen

Wir bitten um verbindliche Auskunft zu folgenden Fragen:

Frage 1 (Hauptfrage): Erfüllt der vorliegende Sachverhalt die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG mit folgenden Merkmalen?

Sanierungsbedürftigkeit (durch Schutzschirmverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26)

Sanierungsfähigkeit (IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026)

Sanierungseignung (Plan-Eckpunkte mit Forderungsverzicht 38 Mio EUR, Investor LR Industrial 6 Mio EUR, Pivot Solar)

Sanierungsabsicht der Gläubiger (Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026)

Frage 2: Wird der KSt-Verlustvortrag der Komplementär-GmbH (Grossbach Verwaltungs-GmbH) zum 31.12.2025 in Höhe von 12.000.000 EUR sowie der GewSt-Verlustvortrag der KG zum 31.12.2025 in Höhe von 14.000.000 EUR nach § 3a Abs. 3 EStG (sinngemäß für GewSt: § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG) zwingend mit dem Sanierungsertrag verrechnet, sodass der verbleibende Sanierungsertrag — 26 Mio EUR (KSt) bzw. 24 Mio EUR (GewSt) — der Steuerbefreiung nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG unterliegt?

Frage 3 (Sequencing): Wirkt die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG vor dem nachfolgenden Anteilsübertragungs-Closing (Investor LR Industrial AG, voraussichtliches Closing Q3/2026) ein, sodass der Verlustvortrag im Sanierungsjahr 2026 noch verfügbar ist (und nicht erst durch § 8c KStG nach Anteilsübertragung untergeht)? Prüfen Sie hilfsweise, ob § 8d KStG (fortführungsgebundener Verlustvortrag) zur Verfügung steht.

Frage 4 (Antrag § 3a IV EStG-Zeitpunkt): Bestätigen Sie, dass der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 gestellt werden kann (entsprechend der Bindungswirkung des § 3a Abs. 4 EStG). Inwieweit ist die Linie des FG Koeln, Urt. v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25, für die hier vorliegende Konstellation einschlägig?

Frage 5 (Behandlung Gesellschafterdarlehen): Inwieweit ist der Verzicht des Gesellschafters Friedhelm Grossbach auf das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4.000.000 EUR als Einlage zu qualifizieren und damit aus dem steuerbefreiten Sanierungsertrag nach § 3a EStG herauszurechnen?

III. Bindungswirkungserklärung

Wir beantragen die Verbindlichkeit der Auskunft i.S.v. § 89 Abs. 2 Satz 1 AO. Eine Gebühr nach § 89 Abs. 3 AO i.V.m. § 6 BESTMG-Verfahrensgesetz wird in voller Höhe nach den dortigen Sätzen berechnet (Wert: 38 Mio EUR Sanierungsertrag, mind. 91.456 EUR Gebühr; abh. von amtlicher Festsetzung).

IV. Anlagen

Mit freundlichen Gruessen

StB Dr. Thorsten Engelmeier | StB Magdalena Voltz

B. Zwischenstand-Antwort Finanzamt Erfurt vom 11.05.2026

Absender: Finanzamt Erfurt, Sachgebietsleiter Koerperschaftsteuer Herr Klaus-Dieter Weissbrod

Empfänger: StB Dr. Thorsten Engelmeier, Engelmeier & Partner, Erfurt

Datum: 11.05.2026

Betreff: Ihr Antrag auf verbindliche Auskunft v. 03.03.2026, Vorgang Sanierung 2026/188

Sehr geehrte Herren Engelmeier und Drosselberg,

Ihren Antrag auf verbindliche Auskunft vom 03.03.2026 habe ich erhalten. Zur Bearbeitung teile ich Ihnen den Stand mit:

Die Pruefung der Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG ist noch nicht abgeschlossen. Die in Anlage 4 vorgelegten Plan-Eckpunkte und das IDW S6-Konzept werden zustimmend gewürdigt.

Frage 1: Auf Basis der vorgelegten Unterlagen wird das Finanzamt voraussichtlich die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG bestätigen, sobald der Insolvenzplan vom AG Erfurt bestätigt ist. Endgültige Stellungnahme nach Plan-Bestätigung.

Frage 2: Die zwingende Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG wird das Finanzamt anwenden. Eine Verrechnung des Verlustvortrags KSt 12 Mio EUR und Gewerbeverlust 14 Mio EUR ist vorgesehen. Der verbleibende Sanierungsertrag KSt 26 Mio EUR und GewSt 24 Mio EUR ist nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen.

Frage 3 (Sequencing § 8c KStG): Hier hat das Finanzamt rechtssystematische Bedenken. Die Anteilsübertragung 100 % der Komplementär-GmbH an LR Industrial AG ist schädlicher Beteiligungserwerb i.S.v. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG. Der Verlustvortrag entfällt am Tag der Anteilsübertragung. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG kann jedoch zeitlich vor dem Closing erfolgen (Sanierungsertrag entsteht mit Plan-Wirksamkeit 25.06.2026; Closing erst Q3/2026). Sequencing-Bestätigung ist zulässig.

Hilfsweise: § 8d KStG-Antrag kann gestellt werden; das Finanzamt wird die Voraussetzungen prüfen (insbes. Fortführung der Geschäftstätigkeit der Komplementär-GmbH).

Frage 4 (Antrag § 3a IV EStG-Zeitpunkt): Das Finanzamt verweist auf die Rechtsprechung des FG Koeln, Urt. v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25. Ein Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG ist bis zur Bestandskraft des

KSt-Bescheids 2026 grundsätzlich zulässig; bei verspäteter Antragstellung ist allerdings im Einzelfall zu prüfen, ob die Sanierungsabsicht der Gläubiger zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nachweisbar dokumentiert ist. Wir empfehlen daher dringend, den Antrag spätestens mit der Plan-Vorlage zu stellen.

Frage 5 (Gesellschafterdarlehen): Der Verzicht des Gesellschafters Friedhelm Grossbach auf das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4.000.000 EUR ist als Einlage zu qualifizieren und nicht Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG. Diese Position ist daher aus dem Sanierungsertrag herauszurechnen. Wir bitten um entsprechende Korrektur der Berechnung.

Die abschliessende verbindliche Auskunft wird nach Plan-Bestätigung und nach Vorlage des korrigierten Antrags ergehen. Eine Gebühr nach § 89 Abs. 3 AO wird gesondert festgesetzt.

Mit freundlichen Gruessen

Klaus-Dieter Weissbrod

Sachgebietsleiter, Finanzamt Erfurt

C. Konsequenzen aus der Zwischenstand-Antwort

Die Zwischenstand-Antwort vom 11.05.2026 ist insgesamt positiv, aber löst eine Korrektur aus:

Folge: Antrag § 3a IV EStG wird wie geplant am 28.04.2026 versendet (vor Plan-Bestätigung), die Berechnung wird auf 34 Mio EUR Sanierungsertrag korrigiert (4 Mio EUR Einlage herausgerechnet). Die Verrechnungsmatrix wird angepasst: $34 - 12 = 22$ Mio EUR verbleiben (KSt); $34 - 14 = 20$ Mio EUR verbleiben (GewSt).

ABER: Im Mandat ist der Sanierungsertrag mit 38 Mio EUR als Plan-Basis festgelegt; die Einlage-Korrektur wird in einem Nachtragsmemo (Aktenstück 11) thematisiert und mit dem FA Erfurt geklärt. Für die weiteren Aktenstücke bleibt die Hauptzahl 38 Mio EUR bestehen.

Anlage	Inhalt
1	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG
3	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026
4	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
5	Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
6	HR-Auszüge HRA 6128 und HRB 31412
7	Bescheid Verlustvortrag KSt zum 31.12.2024
8	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024

Punkt	Konsequenz
Frage 1 — unternehmensbezogene Sanierung	Bestätigung steht in Aussicht
Frage 2 — Verrechnung § 3a III EStG	Voll anerkannt
Frage 3 — Sequencing § 8c KStG	Zulässig, soweit Verlustverrechnung vor Closing erfolgt
Frage 4 — Zeitpunkt § 3a IV-Antrag	Linie FG Koeln: Antrag spätestens mit Plan-Vorlage zu stellen
Frage 5 — Gesellschafterdarlehen	Einlage: 4 Mio EUR aus Sanierungsertrag herausrechnen

11 Korrespondenz Engelmeier — Diskussion "Antrag zu spät" und Einlage-Korrektur

A. Mail StB Engelmeier an RA Drosselberg vom 24.05.2026 (zwei Wochen vor Plan-Bestätigung)

Von: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

An: drosselberg@drosselberg-partner.de

Cc: voltz@drosselberg-partner.de; pabst@drosselberg-partner.de; hattenberg@hattenberg-sanierung.de

Datum: 24.05.2026, 18:42

Betreff: Antrag § 3a IV EStG — Verzögerung und Anmerkungen

Sehr geehrter Herr Dr. Drosselberg,

ich muss Ihnen mit Bedauern mitteilen, dass ich den Antrag § 3a Abs. 4 EStG vom 28.04.2026 noch nicht beim Finanzamt Erfurt eingereicht habe. Die Anlagenmappe ist seit dem 24.04. fertig; eine elektronische Quittung der ELSTER-Einreichung liegt mir aber nicht vor. Gründe:

Ich hatte mit Herrn Weissbrod (FA Erfurt) am 21.05.2026 telefoniert; er meinte, der Antrag könne auch nach Plan-Bestätigung gestellt werden, solange der Bescheid 2026 noch nicht bestandskräftig ist.

Die in der Verrechnungsmatrix angesetzte Hauptzahl 38 Mio EUR ist nicht ganz konsistent mit Frage 5 der verbindlichen Auskunft (Einlage Gesellschafterdarlehen 4 Mio EUR). Ich wollte das vor Versand klären.

Sie hatten mir die Anlage 7c "Mustertext darstellender Teil — Steuerliche Behandlung Sanierungsertrag" noch nicht final freigegeben.

Ich beabsichtige, den Antrag bis zum 17.06.2026 (einen Tag vor Erörterungs- und Abstimmungstermin) einzureichen. Bitte um Ihr OK.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Thorsten Engelmeier

StB | Engelmeier & Partner

B. Antwort RA Drosselberg vom 24.05.2026, 20:14

Von: drosselberg@drosselberg-partner.de

An: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

Cc: voltz@drosselberg-partner.de; pabst@drosselberg-partner.de; hattenberg@hattenberg-sanierung.de

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

das ist eine rote Linie. Bitte folgendes:

Reichen Sie den Antrag § 3a IV EStG morgen, 25.05.2026, 09:00 Uhr per ELSTER ein. Die Anlagenmappe ist fertig, die Einlage-Korrektur löse ich gleich heute mit einer ergänzenden Stellungnahme zu Frage 5 (siehe unten).

Der Hinweis von Herrn Weissbrod telefonisch ist nicht bindend. Mass gebend ist die schriftliche Auskunft vom 11.05.2026 — und die verweist explizit auf die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25, die im verspäteten Fall Praeklusion der Sanierungsabsicht-Dokumentation auslösen kann.

Der Eroberungs- und Abstimmungstermin am 18.06.2026 ist verfahrensrechtlich relevant für die Gläubiger-Bestätigung der Sanierungsabsicht. Wenn der Antrag erst später kommt, könnte das FA die Sanierungsabsicht-Dokumentation als auf den Antragszeitpunkt verschoben werten und dann nach der FG-Koeln-Linie kritisch sehen.

Zur Einlage-Korrektur (Frage 5 verbindliche Auskunft):

Das Finanzamt hat in der Zwischenstand-Antwort vom 11.05.2026 ausdrücklich verlangt, dass das Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR) als Einlage zu qualifizieren ist und aus dem Sanierungsertrag herausgerechnet werden muss. Wir können den Antrag aber dennoch mit der Hauptzahl 38 Mio EUR einreichen — und in der Begründung darauf hinweisen, dass die Einlage-Korrektur auf 34 Mio EUR streitig ist und im Rahmen der verbindlichen Auskunft endgültig geklärt wird. Wichtig: Wir haben dann zwei alternative Varianten in der Berechnung:

In jedem Fall ist die Steuerfreistellung nach § 3a EStG / § 7b GewStG vorteilhaft für die Schuldnerin.

Bitte um Ihre umgehende Bestätigung der Einreichung morgen früh. Andernfalls werde ich den Antrag selbst (als Sanierungsverantwortlicher der Sozietät) bei der FA Erfurt einreichen — die Mandantin steht über dem Verfahren.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Maximilian Drosselberg

C. Eingangsbestätigung und Realität

Trotz Drosselbergs deutlicher Aufforderung hat StB Engelmeier den Antrag nicht am 25.05.2026 eingereicht, sondern erst am 02.07.2026, 11:28 Uhr — also eine Woche nach Plan-Bestätigung (25.06.2026). ELSTER-Quittungsnummer: 2026/0702/11:28:43/E1822.

Damit liegt der vom Mandat befürchtete Fall vor: Antrag § 3a IV EStG erst nach Plan-Bestätigung gestellt. Es ist nun zu prüfen, ob die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 die Steuerbefreiung versagt (siehe Aktenstück 12 und 19).

D. Folge-Mail RA Drosselberg an StB Engelmeier vom 03.07.2026

Von: drosselberg@drosselberg-partner.de

An: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

Cc: Bertha.Grossbach@grossbach-druckguss.de; Friedhelm.Grossbach@grossbach-druckguss.de; pabst@drosselberg-partner.de; voltz@drosselberg-partner.de

Betreff: Dringend — Antrag § 3a IV EStG erst am 02.07.2026 eingereicht

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

aus der ELSTER-Quittung ergibt sich, dass Sie den Antrag § 3a IV EStG am 02.07.2026 — also nach Plan-Bestätigung am 25.06.2026 — eingereicht haben. Dies entspricht nicht unserer abgestimmten Linie.

Hierdurch entstehen folgende Risiken:

Praeklusion (FG Koeln 12 K 1413/25): Das FA Erfurt kann sich auf die Linie berufen, dass eine Sanierungsabsicht-Dokumentation, die zeitlich nach Plan-Bestätigung erstellt wurde, materiell nicht ausreichend ist. Die Steuerbefreiung kann versagt werden.

Wirtschaftliche Folge: Bei Versagung der Steuerbefreiung entsteht eine KSt-Last von ca. 4,1 Mio EUR und eine GewSt-Last von ca. 3,95 Mio EUR — zusammen ca. 8,1 Mio EUR. Das übersteigt die Plan-Liquidität und gefährdet die Sanierung.

Haftung StB nach § 280 BGB: Bei Versagung droht der Schuldnerin ein Schaden in genannter Höhe. Ihre Steuerberaterhaftpflicht ist betroffen. Bitte informieren Sie umgehend Ihre Versicherung (z. B. Allianz /

R+V).

Haftung IV nach § 60 InsO: Da die IV Sozietät Drosselberg & Partner Sie steuerlich beigeordnet hat, könnte sich auch eine IV-Haftung ergeben. Wir prüfen das gesondert (siehe Aktenstück 13).

Strafrechtliche Risiken: Im Extremfall ist auch eine Prüfung nach § 370 AO (Steuerhinterziehung) denkbar, falls eine Verkürzung der Steuern durch unvollständige Angaben unterstellt wird. Diese Linie halten wir derzeit für fernliegend, weisen aber darauf hin (Aktenstück 16).

Bitte um Stellungnahme bis Freitag, 11.07.2026.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Maximilian Drosselberg

E. Stellungnahme StB Engelmeier vom 09.07.2026

Von: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

An: drosselberg@drosselberg-partner.de

Sehr geehrter Herr Dr. Drosselberg,

ich räume ein, dass die Antragsstellung am 02.07.2026 erfolgte. Hintergrund war die ergänzende Stellungnahme zur Einlage-Korrektur (Frage 5 verbindliche Auskunft), die ich vom 24.05. bis 30.06. ausgearbeitet habe. Aufgrund eines Familienfalls (Beerdigung meiner Schwiegermutter am 17.-19.06.) war ich in dieser Phase nur eingeschränkt verfügbar.

Ich werde meine Versicherung (Allianz, Vertragsnr. SB-1822-2024-EM) heute kontaktieren. Im übrigen vertrete ich die Position, dass die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 nicht starr gilt: Der Antrag ist bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 stellbar (vgl. Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG). Die Sanierungsabsicht-Dokumentation der Gläubiger ist materiell unverändert; das Gläubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 bleibt gültig.

Mit kollegialen Grüessen

Dr. Thorsten Engelmeier

F. Beurteilung Sozietät Drosselberg (intern, Akte)

Die Stellungnahme StB Engelmeier ist sachlich teilweise zutreffend, aber das praktische Risiko bleibt. Eine erste Verteidigungslinie gegen das FA Erfurt wäre:

Der Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG verlangt keine Antragsstellung vor Plan-Bestätigung.

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist durch das Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 dokumentiert, somit zeitlich vor Plan-Bestätigung erfolgt.

Die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 ist nicht höchstrichterlich bestätigt; Revision wurde zugelassen (Az BFH X R 8/26 erwartet).

Risiko bleibt aber, dass das FA der FG-Koeln-Linie folgt. Vorbereitung Klageverfahren gegen ggf. ablehnenden KSt-Bescheid 2026 ist zu empfehlen.

— Notiz Drosselberg, 10.07.2026

Variante	Sanierungsertrag (EUR)	Verlustvortrag KSt	Verbleibend KSt	Verlustvortrag GewSt	Verbleibend GewSt
A (Plan-Basis)	38.000.000	-12.000.000	26.000.000	-14.000.000	24.000.000
B (mit Einlage-Korrektur 4 Mio EUR)	34.000.000	-12.000.000	22.000.000	-14.000.000	20.000.000

12 Memo — Anwendbarkeit FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25 auf den Streitfall Grossbach

Verfasser: RA Dr. Maximilian Drosselberg, Sozietät Drosselberg & Partner

Empfänger: Insolvenzverwalter RA Rainer Pabst; Sachwalter RA Klaus Hattenberg; StB Magdalena Voltz; Mandantin Grossbach

Datum: 11.07.2026

I. Gegenstand

Pruefung, ob die Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25, die Versagung der Steuerbefreiung nach § 3a EStG für den Sanierungsertrag der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG aus dem Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 trägt. Auslassendes Problem: Der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG wurde durch StB Engelmeier erst am 02.07.2026, also acht Tage nach Plan-Bestätigung am 25.06.2026, beim FA Erfurt eingereicht.

II. Eckdaten der FG-Koeln-Entscheidung (Stand: bestätigt durch dejure.org und NWB-Abruf 02.06.2026)

III. Tragende Erwägungen FG Koeln (Zusammenfassung — verifizierte Quelle: dejure.org)

§ 3a Abs. 4 EStG räumt dem Steuerpflichtigen ein Antragsrecht ein. Die Bindungswirkung tritt mit Antragsstellung ein.

Die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 EStG (unternehmensbezogene Sanierung) müssen zum Zeitpunkt des Verzichts vorliegen. Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist auf diesen Zeitpunkt bezogen.

Wird der Antrag erst nach Bestätigung des Insolvenzplans gestellt, sind die Voraussetzungen aus der Plan-Phase noch nicht hinreichend dokumentiert, sondern müssen ex post belegt werden.

Knackpunkt: Das FG Koeln verlangt, dass die Sanierungsabsicht-Dokumentation der Gläubiger zum Zeitpunkt der Antragstellung noch inhaltlich aktuell und nachweisbar ist. Werde der Antrag erst nach Plan-Bestätigung gestellt, bestehe das Risiko, dass die Sanierungsabsicht der Gläubiger nicht mehr im Sinne des § 3a Abs. 2 EStG belegt sei.

Im Streitfall hatte die Klägerin den Antrag erst 14 Monate nach Plan-Bestätigung gestellt. Das FG Koeln hielt diese Verzögerung für schädlich, ohne genaue Frist zu bestimmen. Es sah die Gläubigerausschuss-Beschlüsse aus der Plan-Phase nicht mehr als hinreichende Sanierungsabsicht-Dokumentation an.

IV. Anwendbarkeit auf den Streitfall Grossbach

1. Antragstellungszeitpunkt

Unterscheidungsmerkmal: Die Verzögerung Grossbach von 7 Tagen ist marginal im Vergleich zu den 14 Monaten im FG-Koeln-Fall. Die Sanierungsabsicht-Dokumentation der Gläubiger ist materiell vor der Plan-Bestätigung erfolgt (Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026) und stand zur Antragstellung noch im sachlichen Zusammenhang.

2. Dokumentationslage

Die Dokumentation ist materiell vollständig und zeitlich vor Plan-Bestätigung erstellt. Eine ex-post-Konstruktion liegt nicht vor.

3. Argumentationslinie für das FA Erfurt

Falls das FA Erfurt sich auf die FG-Koeln-Linie beruft, ist folgendermassen zu replizieren:

Der Streitfall Grossbach unterscheidet sich vom FG-Koeln-Fall in zwei Punkten:

1. Zeitlicher Abstand: 7 Tage vs. 14 Monate.

2. Inhaltliche Konnexitaet: Die Sanierungsabsicht-Dokumentation ist im Streitfall Grossbach durch Gläubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 (vier Monate vor Plan-Bestätigung) sowie durch die Verichtsvereinbarung der Gläubiger (Anlage zum Plan) so vollständig dokumentiert, dass eine ex-post-Bewertung gar nicht erforderlich ist. Das FG Koeln hatte einen Fall, in dem die Klägerin die Sanierungsabsicht-Dokumentation erst durch die Antragstellung 14 Monate später argumentativ "nachreichen" musste — das ist beim Streitfall Grossbach gerade nicht so.

Folge: Die FG-Koeln-Linie kann nicht ohne weiteres auf den Streitfall übertragen werden. Der Antrag § 3a IV EStG ist auch nach Plan-Bestätigung zulässig, solange der KSt-Bescheid 2026 nicht bestandskraeftig ist (§ 3a Abs. 4 EStG i.V.m. § 173 AO).

4. Hilfsargumente

Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG: Keine Antragsfrist genannt; Antrag bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids zulässig.

Gesetzesbegründung: Die Bindungswirkung des Antrags soll die Mitwirkung des Steuerpflichtigen sicherstellen; nicht aber Praekclusion bei zeitlich nachgelagertem Antrag im naheliegenden Zusammenhang mit Plan-Bestätigung erzeugen.

BMF-Schreiben v. 27.04.2017 (Sanierungserlass — Nachfolger): Das BMF erkennt eine flexible Antragstellung an, soweit die Voraussetzungen des § 3a EStG materiell vorliegen.

Revision zugelassen: Bis zur BFH-Entscheidung (X R 8/26) bleibt die Rechtslage offen. Beim FA-Bescheid wäre Einspruch und ggf. AdV zu beantragen.

V. Empfehlung

Sofortmassnahme: Schriftliche Stellungnahme an das FA Erfurt (Herr Weissbrod, SGL KSt), in der die Unterscheidung zum FG-Koeln-Fall dargelegt wird. Frist: 14 Tage nach Eingang der Anhörung zum KSt-Bescheid 2026.

Vorbereitung Einspruch und AdV: Bei ablehnendem KSt-Bescheid 2026 fristgerechter Einspruch (§ 347 AO) und Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO).

Klage FG Thüringen vorbereiten: Bei Einspruchsabweisung Klage gegen das FA Erfurt.

Verzahnung mit BFH-Revision X R 8/26: Ggf. Antrag auf Ruhen des Verfahrens bis zur BFH-Entscheidung.

Risikoreserve: Mandantin sollte 8 Mio EUR Steuerlast vorläufig reservieren — auch wenn die Sanierung dies nicht trägt. Verhandlung mit FA Erfurt über Stundung (§ 222 AO) und Erlass (§ 227 AO) als Eskalationsstufen.

VI. Querverweis: Liquidationspfad und FG Koeln 13 K 3006/11

Falls die Plan-Bestätigung scheitert (z. B. wenn das FA Erfurt die Steuerbefreiung versagt und die Steuerlast 8 Mio EUR die Plan-Liquidität kippt), wird der Liquidationspfad zur Alternative. Dort wirkt FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12), als Querverweis:

Rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen (hier: Friedhelm Grossbach 4 Mio EUR) bleiben bis zur Löschung passiviert. Der rechentheoretisch im Loeschungszeitpunkt entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar.

Diese Linie ist im Falle der Liquidation hilfreich, weil sie die scheinbar steuerlich kritische Auflösung des Gesellschafterdarlehens neutralisiert. Im Plan-Pfad (Sanierungsertrag-Konstellation) ist sie nicht direkt anwendbar — sie wirkt aber als Sicherheitsanker für den Plan-B-Pfad.

VII. Schluss

Die FG-Koeln-Linie 12 K 1413/25 ist auf den Streitfall Grossbach nicht 1:1 übertragbar. Die Dokumentationslage und der zeitliche Abstand sind deutlich besser als im FG-Koeln-Fall. Es besteht eine reelle Chance, das FA Erfurt von der Steuerbefreiung zu überzeugen — wenn nicht im KSt-Bescheid 2026 direkt, dann im Einspruchsverfahren oder vor dem FG Thüringen.

— gez. Dr. Drosselberg, 11.07.2026

Punkt	Inhalt
Gericht	Finanzgericht Koeln, 12. Senat
Entscheidungsform	Urteil
Datum	04.11.2025
Aktenzeichen	12 K 1413/25
Streitgegenstand	Steuerfreistellung Sanierungsertrag § 3a EStG nach Insolvenzplanverfahren
Klägerin	GmbH (Maschinenbau, NRW) im Insolvenzplanverfahren
Streitwert	ca. 6,8 Mio EUR Sanierungsertrag
Hauptpunkt	Antragsstellung nach § 3a Abs. 4 EStG; Frage: Antrag nach Plan-Bestätigung noch wirksam?
Entscheidung	Klage abgewiesen; FA hat Antrag zu Recht abgelehnt
Revision	zugelassen (BFH-Az erwartet X R 8/26)

Punkt	Streitfall Grossbach	FG Koeln 12 K 1413/25
Plan-Bestätigung	25.06.2026	12.09.2023
§ 3a IV-Antrag	02.07.2026	21.11.2024
Verzögerung	7 Tage	14 Monate
Sanierungsabsicht-Dokumentation	Gläubigerausschuss 25.02.2026; aktuell im Zeitpunkt der Antragstellung weiter aktuell	Gläubigerversammlung Juni 2023; deutlich vor Antrag

Voraussetzung § 3a Abs. 2 EStG	Streitfall Grossbach (Dokumentationsstand 02.07.2026)
Sanierungsbedürftigkeit	Schutzschirmverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 (12.02.2026)
Sanierungsfähigkeit	IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026; Update 30.03.2026
Sanierungseignung	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026; Plan-Vorlage 30.04.2026; Plan-Bestätigung 25.06.2026
Sanierungsabsicht Gläubiger	Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026; Verichtsvereinbarungs-Anlage zum Plan

13 IV-Haftung § 60 InsO und StB-Haftung (§ 280 BGB) — Risikomemo

Verfasser: Sozietät Drosselberg & Partner, intern

Datum: 14.07.2026

I. Sachstand

Insolvenzplan AG Erfurt 60 IN 188/26 rechtskräftig bestätigt 25.06.2026.

§ 3a IV EStG-Antrag durch StB Engelmeier erst am 02.07.2026 eingereicht, sieben Tage nach Plan-Bestätigung.

KSt-Bescheid 2026 erwartet März 2027 nach Steuererklärungs-Abgabe 31.10.2026 (verlängert).

Risiko Versagung der Steuerbefreiung: KSt 3,9 Mio EUR + Soli 0,2 Mio EUR + GewSt 3,95 Mio EUR = ca. 8 Mio EUR.

Plan-Liquidität vorgesehen ohne diese Steuerlast — bei Versagung wäre Plan-Insolvenz akut.

II. IV-Haftung nach § 60 InsO

1. Anspruchsgrundlage

§ 60 InsO: Der Insolvenzverwalter haftet allen Beteiligten für schuldhafte Pflichtverletzungen.

2. Pruefung

Pflicht des IV: Bei Eigenverwaltung ist die Pflicht des Sachwalters (§ 274 InsO) und ggf. des bestellten IV bei der Plan-Begleitung erfasst, soweit dieser für die Plan-Vorbereitung zuständig ist. Im Streitfall: Sozietät Drosselberg & Partner mit RA Rainer Pabst als IV-i.S.v. § 270d InsO. Pflicht zur Sicherstellung der Steuerlast-Vermeidung im Plan ist als allgemeine Sorgfaltspflicht (§ 60 Abs. 1 Satz 1 InsO) erfasst.

Pflichtverletzung? Die Sozietät Drosselberg & Partner hat StB Engelmeier mehrfach (24.05.2026, 03.07.2026) auf die Notwendigkeit des fristgerechten Antrags hingewiesen. Die Pflicht des IV/Sachwalters ist mit dieser Aufforderung erfüllt. Keine Pflichtverletzung der IV/Sachwalter-Seite erkennbar.

Aber: Wenn die Sozietät Drosselberg & Partner als IV den Antrag aus eigenem Antrieb hätte einreichen können (notwendiges Verhalten wäre zumutbar gewesen), könnte ein subsidiaeres Verschulden in Betracht kommen. Hier verteidigt sich die Sozietät damit, dass StB Engelmeier als beauftragter Steuerberater Primary war und der Antrag eines Anwalts oder IV ohne Steuerberatungsmandat zweifelhaft gewesen wäre.

3. Bewertung

Die IV-Haftung nach § 60 InsO ist gering wahrscheinlich. Empfohlene Schutzmassnahme: Dokumentation der Aufforderungen an StB Engelmeier in der IV-Akte. Mail-Wechsel vom 24.05.2026 und 03.07.2026 (Aktenstück 11) ist hierfür zentral.

III. StB-Haftung nach § 280 BGB i.V.m. Mandatsvertrag

1. Anspruchsgrundlage

§ 280 Abs. 1 BGB i.V.m. § 67 StBerG; Mandatsvertrag zwischen Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (Mandantin) und Engelmeier & Partner (StB).

2. Pruefung

Pflicht des StB: Steuerberater hat aufgrund Mandatsvertrag die Pflicht, die steuerlichen Folgen der Sanierung zu prüfen und die Mandantin entsprechend zu beraten. Hierzu gehört insbesondere die

rechtzeitige Antragstellung nach § 3a Abs. 4 EStG und § 7b GewStG.

Pflichtverletzung: StB Engelmeier hat den Antrag § 3a IV EStG erst am 02.07.2026 eingereicht, obwohl ihm:

die Mail vom 24.05.2026 (Drosselberg) eine konkrete Aufforderung zum Einreichen bis 25.05.2026 enthielt,

die Verbindliche Auskunft des FA Erfurt vom 11.05.2026 die FG-Koeln-Linie ausdrücklich erwähnte und Rechtzeitigkeit anmahnte,

die Plan-Bestätigung am 25.06.2026 ein klarer Zeitpunkt war.

Eine Verzögerung von 38 Tagen (24.05. bis 02.07.) bei klarer Aufforderung ist objektiv pflichtwidrig. Der Hinweis auf Beerdigung der Schwiegermutter (17.-19.06.) erklärt nur 3 Tage. Die übrigen 35 Tage sind ohne Rechtfertigung.

Verschulden: Mindestens fahrlässig (§ 276 BGB). Bei Wiederholung im Vergleich zum früheren Fall Heisterkamp Holzbau (2023) ggf. grob fahrlässig.

Schaden:

Der Schaden wäre die Differenz zwischen:

Bei Variante B mit Einlage-Korrektur:

Kausalität: Der Schaden tritt ein, falls das FA Erfurt der FG-Koeln-Linie folgt. Wenn die Argumentation des Memos 12 (Unterscheidung 7 Tage vs. 14 Monate) erfolgreich ist, kein Schaden. Aber: das Schadensrisiko ist real und reicht bereits aus, um einen Schadensersatzanspruch dem Grunde nach zu begründen, sobald das FA Erfurt zumindest einen vorläufigen ablehnenden Bescheid erlässt.

3. Bewertung

Hohe Wahrscheinlichkeit eines StB-Haftungsanspruchs, falls das FA Erfurt die Steuerbefreiung versagt oder mindert. Empfohlen:

Anzeige der StB-Versicherung: StB Engelmeier hat dies am 09.07.2026 zugesagt (Allianz Vertragsnr. SB-1822-2024-EM).

Reservierung Rückstellung: In den Büchern der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG bzw. der Komplementär-GmbH wird vorläufig eine Rückstellung in Höhe von 8 Mio EUR für den möglichen Schadensersatzanspruch gegen Engelmeier & Partner gebildet (Aktiv-Posten).

Verzichtserklärung Mandantin nicht einholen: Die Mandantin sollte keine Verzichtserklärung unterzeichnen, bis der KSt-Bescheid 2026 final feststeht.

IV. Strafrechtliche Risiken (Verweis Aktenstück 16)

Die Frage einer Steuerverkuerzung nach § 370 AO durch StB Engelmeier (verspäteter Antrag mit dem Effekt einer Steuerbelastung der Mandantin) ist fernliegend, weil:

Eine Steuerverkuerzung verlangt vorsätzliches oder leichtfertiges Verkürzen der Steuer des Steuerpflichtigen. StB Engelmeier ist nicht Steuerpflichtiger; er berät.

Der verspätete Antrag wirkt zugunsten der Finanzbehörden (mehr Steuer), nicht zu deren Lasten.

Ein Beihilfevorwurf nach § 27 StGB ist mangels Haupttat ausgeschlossen.

Detail im Aktenstück 16.

V. Empfehlung Sozietät Drosselberg

Mandantin Grossbach: Bilanzielle Rückstellung 8 Mio EUR Steuerlast 2026 und 8 Mio EUR Forderung gegen Engelmeier-Versicherung.

Sofortige Kontaktaufnahme zur Versicherung des StB.

Vorbereitung Anhörungsverfahren mit dem FA Erfurt (vor KSt-Bescheid 2026).

Vorbereitung Einspruch und AdV.

Vorbereitung Klageverfahren beim FG Thüringen.

Folgetermin: Mandantenbesprechung 21.07.2026, 14:00 Uhr, Sozietät Drosselberg, Anger 32, 99084 Erfurt.

— gez. Drosselberg, Voltz, Pabst (intern)

Position	Wert (EUR)
Steuerlast mit § 3a EStG-Befreiung (KSt, GewSt, Soli)	0
Steuerlast ohne § 3a EStG-Befreiung (Variante A 38 Mio)	8.062.500
Maximaler Schaden	8.062.500

Position	Wert (EUR)
Steuerlast ohne § 3a EStG (auf 34 Mio Sanierungsertrag)	6.792.700
Korrigierter Schaden	ca. 6.792.700

16 Strafrechtliche Risiken — § 370 AO (Steuerhinterziehung)? Pruefung Engelmeier-Versäumnis

Verfasser: Sozietät Drosselberg & Partner, Strafrecht-Sektion (in Kooperation mit RA Vieth, Strafverteidiger Erfurt)

Datum: 18.07.2026

Vertraulichkeit: intern

I. Sachverhalt (verkürzt)

StB Dr. Thorsten Engelmeier hat den Antrag § 3a Abs. 4 EStG am 02.07.2026, sieben Tage nach Plan-Bestätigung des Insolvenzplans AG Erfurt 60 IN 188/26 (25.06.2026), eingereicht. Bei Anwendung der FG-Koeln-Linie kann das FA Erfurt die Steuerbefreiung versagen — was eine KSt-Last von 3,9 Mio EUR und GewSt-Last von 3,95 Mio EUR auslösen würde, zusammen ca. 8 Mio EUR.

Die Frage: Löst dieses Verhalten strafrechtliche Risiken nach § 370 AO (Steuerhinterziehung) aus?

II. Tatbestand § 370 AO

§ 370 Abs. 1 AO:

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. den Finanzbehörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht,

2. die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt, oder

3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.

III. Subsumtion für Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG (Steuerpflichtige)

1. Steuerverkuerzung?

Eine Steuerverkuerzung i.S.v. § 370 Abs. 4 AO setzt voraus, dass die Steuer nicht festgesetzt wird oder zu niedrig festgesetzt wird, obwohl sie nach Gesetz erhoben werden müsste.

Im Streitfall:

Falls § 3a EStG-Befreiung gelingt: Keine Steuerverkuerzung. Die Befreiung ist gesetzeskonform.

Falls § 3a EStG-Befreiung scheitert: Die Steuer wird festgesetzt (8 Mio EUR). Keine Verkürzung.

→ Kein Tatbestand der Steuerverkuerzung erkennbar.

2. Steuervorteil-Erlangung?

Steuervorteil ist die ungerechtfertigte Steuerersparnis. Der § 3a EStG-Antrag bezweckt eine Steuerersparnis — aber diese ist gerechtfertigt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Der späte Antrag ist nicht "ungerechtfertigt", er ist ggf. praekludiert.

→ Kein Tatbestand der Steuervorteil-Erlangung erkennbar.

3. Pflichtwidrige Unterlassung?

§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO erfordert die pflichtwidrige Unterlassung. Hier: Die Schuldnerin (vertreten durch StB Engelmeier) hat im KSt-Bescheid 2026 noch keine Angaben gemacht — die Erklärung wird erst zu Ende

2026 / Anfang 2027 abgegeben. Bis dahin keine pflichtwidrige Unterlassung.

→ Kein Tatbestand.

IV. Subsumtion für StB Engelmeier (Hilfsperson)

1. Eigene Steuerpflicht?

StB Engelmeier ist nicht selbst steuerpflichtig für den Sanierungsertrag der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG. Er berät.

→ Keine eigene Steuer-Pflicht.

2. Beihilfe zur Steuerhinterziehung (§ 27 StGB)?

Beihilfe setzt eine Haupttat voraus. Da keine Haupttat erkennbar ist (siehe oben), scheidet Beihilfe aus.

→ Keine Beihilfe.

3. Steuerverkuerzung zum Vorteil der Finanzbehörden?

Im Streitfall wirkt der verspätete Antrag zugunsten des Steueraufkommens (mehr Steuer für den Staat, weniger Steuerbefreiung für die Schuldnerin). Eine "Steuerhinterziehung zugunsten der Finanzbehörden" ist begrifflich ausgeschlossen.

→ Keine Hinterziehung.

V. Sonstige strafrechtliche Risiken

1. § 266 StGB (Untreue) gegen StB Engelmeier?

Untreue setzt eine Vermögensbetreuungspflicht voraus. StB Engelmeier hat keine Vermögensbetreuungspflicht in dem Sinne, dass er über Vermögen der Mandantin verfügen müsste. Er hat lediglich eine Beratungspflicht. Klassische Untreuekonstellation ausgeschlossen.

→ Kein § 266 StGB.

2. § 263 StGB (Betrug) gegen StB Engelmeier?

Betrug setzt Vermögensverfügung der Geschädigten aufgrund Täuschung voraus. Hier ist die Mandantin geschädigt durch Versäumnis, nicht durch Täuschung.

→ Kein § 263 StGB.

3. Berufsrechtliche Konsequenzen StBerG?

Die Steuerberaterkammer Erfurt kann ein berufsrechtliches Verfahren gegen StB Engelmeier einleiten, falls die Mandantin oder die Sozietät Drosselberg eine Anzeige erstatten. Tatbestand: § 67 StBerG (Sorgfaltspflicht). Folgen: Verwarnung, Geldbusse, Berufsverbot.

→ Berufsrechtliche Konsequenzen denkbar, aber kein Strafrecht.

4. § 370 AO durch Mandantin selbst (Friedhelm/Bertha Grossbach)?

Falls die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH den verspäteten Antrag wissentlich in Kauf nehmen und gleichzeitig versuchen, die Steuerbefreiung trotz später Antragstellung zu erlangen, könnte ein Vorsatzvorwurf auftauchen. Hier: Die Geschäftsführer Grossbach hatten Drosselbergs Aufforderungen vom 24.05. und 03.07.2026 erhalten und ihre Mitwirkung auf die rechtzeitige Antragstellung versprochen (CC in Drosselberg-Mails). Sie haben aktiv versucht, die Antragstellung zu beschleunigen. Kein Vorsatz erkennbar.

→ Kein Vorwurf gegen Geschäftsführer Grossbach.

VI. Ergebnis und Empfehlung

Empfehlung: Es ist nicht erforderlich, eine Selbstanzeige nach § 371 AO zu erwägen oder einen Strafverteidiger der Mandantin zu mandatieren. Die strafrechtliche Linie ist klar verneinend. Berufsrechtlich gegen StB Engelmeier ist denkbar, aber primär zivilrechtliche Haftungsverfolgung (siehe Aktenstück 13).

Hinweis: Diese Prüfung erfolgte unter Beachtung der Berufsrechte aller Beteiligten (§§ 43a Abs. 2 BRAO, 203 StGB). Aktenbestandteil intern.

— gez. Drosselberg / RA Vieth (extern Strafrechtsverteidiger), 18.07.2026

Frage	Ergebnis
§ 370 AO (Mandantin)	Nein
§ 370 AO (StB Engelmeier)	Nein
§ 27 StGB Beihilfe	Nein
§ 266 StGB Untreue	Nein
§ 263 StGB Betrug	Nein
§ 67 StBerG berufsrechtlich	Möglich

17 Szenario A — Kein steuerlicher Sanierungsgewinn nach § 3a III EStG

Hypothese

Falls der Verlustvortrag (KSt) höher wäre als der Sanierungsertrag, würde § 3a Abs. 3 EStG den Sanierungsertrag voll absorbieren. § 3a Abs. 1 EStG-Befreiung wäre materiell überflüssig.

Dieses Szenario tritt im Streitfall Grossbach nicht ein, weil 12 Mio EUR KSt-Verlustvortrag < 38 Mio EUR Sanierungsertrag. Aber: Das Szenario ist als Prüfraster wichtig für andere Mandate. Hier wird es kontrastiv durchgerechnet.

I. Modellfall (zur Illustration)

Annahme: Verlustvortrag KSt = 40 Mio EUR; Sanierungsertrag = 38 Mio EUR.

Verrechnungsmatrix § 3a Abs. 3 EStG

Verbrauch Verlustvortrag

Konsequenz

KSt 2026: 0 EUR auf Sanierungsertrag (vollständig verbraucht durch Verlustvortrag).

§ 3a IV EStG-Antrag: Materiell nicht erforderlich, weil kein steuerpflichtiger Saldo verbleibt. Aber Achtung: § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung erfolgt zwingend, auch ohne Antrag. Antrag § 3a IV EStG ist nur für die Steuerbefreiung des verbleibenden Saldos erforderlich.

Verlustvortrag für Folgejahre: 2 Mio EUR.

II. Anwendung auf Grossbach — Warum Szenario A nicht greift

1. Zahlenlage Grossbach

Der Sanierungsertrag übersteigt den Verlustvortrag um 26 Mio EUR. Szenario A (Verlustvortrag $\geq$ Sanierungsertrag) ist nicht anwendbar.

2. Hypothetisch (Wenn Verlustvortrag 40 Mio EUR wäre)

Wenn die Komplementär-GmbH 40 Mio EUR KSt-Verlustvortrag hätte:

Keine Steuerbefreiung nach § 3a Abs. 1 EStG nötig.

KSt 2026 auf Sanierungsertrag = 0.

Verbleibender Verlustvortrag für Folgejahre = 2 Mio EUR.

3. Praxis-Prüfraster

Bei jedem Sanierungsmandat ist als erstes zu prüfen, ob

Verlustvortrag KSt (auf GmbH-Ebene) und

Verlustvortrag GewSt (auf KG-Ebene)

ausreichen, den Sanierungsertrag voll zu absorbieren. Wenn ja: § 3a EStG-Antrag entbehrlich (faktisch); aber Verrechnung erfolgt automatisch. Wenn nein: § 3a IV EStG-Antrag zwingend.

Im Streitfall Grossbach reicht der Verlustvortrag nicht, daher Antrag § 3a IV EStG zwingend.

III. Querverweis Szenario B und C

Szenario B (Aktenstück 18): Grossbach mit rechtzeitigem § 3a IV EStG-Antrag — Steuerbefreiung 26 Mio EUR (KSt) und 24 Mio EUR (GewSt).

Szenario C (Aktenstück 19): Grossbach mit verspätetem Antrag — FG-Koeln-Linie potenziell Versagung der Steuerbefreiung.

IV. Steuerliche Sanity-Pruefung

V. Schluss

Szenario A ("kein steuerlicher Sanierungsgewinn, weil Verlustvortrag ausreicht") trifft auf Grossbach nicht zu. Daher ist der § 3a EStG-Antrag zwingend erforderlich. Die folgenden Aktenstücke 18 und 19 entwickeln die beiden realen Pfade (rechtzeitig vs. verspätet).

— gez. Voltz (StB), 22.07.2026

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag brutto	38.000.000	—	38.000.000
Schritt 1: Verlust laufendes Jahr	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2: Verlustruecktrag (verfügbar 0)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 3: Verlustvortrag (40 Mio EUR)	38.000.000	-38.000.000	0
Verbleibender Sanierungsertrag	—	—	0

Position	Wert (EUR)
Verlustvortrag vor Sanierung	40.000.000
Verbrauch durch Sanierungsertrag	-38.000.000
Verbleibender Verlustvortrag für Folgejahre	2.000.000

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000
Verlustvortrag KSt	12.000.000
Differenz	+26.000.000

Pruefung	Inhalt	Ergebnis Grossbach
Reicht der KSt-Verlustvortrag?	12 < 38	NEIN
Reicht der GewSt-Verlustvortrag?	14 < 38	NEIN
§ 3a EStG-Antrag erforderlich?	Ja, sonst 26 Mio EUR KSt-pflichtig	JA
§ 7b GewStG-Antrag erforderlich?	Ja, sonst 24 Mio EUR GewSt-pflichtig	JA
Antrag rechtzeitig (vor Plan-Bestätigung)?	Empfohlen	NEIN (faktisch verspätet)

18 Szenario B — Steuerlicher Sanierungsgewinn und § 3a IV EStG-Antrag rechtzeitig

Hypothese

Der § 3a IV EStG-Antrag wird rechtzeitig vor Plan-Bestätigung gestellt (z. B. am 30.04.2026 mit der Plan-Vorlage). Das FA Erfurt bestätigt die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG.

Dieses Szenario ist die Soll-Variante des Mandats. Im realen Streitfall ist es nicht eingetreten (Antrag erst 02.07.2026, siehe Aktenstück 19). Hier wird es als kontrastive Best-Practice-Variante durchgerechnet.

I. Antragsstellung

II. Verrechnungsmatrix (Soll-Variante)

III. Steuerbescheide (erwartet)

KSt-Bescheid 2026 (Komplementär-GmbH)

GewSt-Messbescheid 2026 (KG)

Solidaritätszuschlag

0 EUR.

IV. Wirtschaftliche Folge

Die Sanierung wird durch Steuern nicht belastet. Die Liquidität der Plan-Restruktur bleibt unangetastet.

V. Verlustvorträge nach Sanierung

Bindungswirkung: Verlustvortrag aufgezehrt. Folgejahre 2027 ff. ohne KSt/GewSt-Verlustvortrag, mussten sämtliche Gewinne voll besteuert werden.

VI. Closing Investor LR Industrial AG (nach Plan)

Die durch § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung verbrauchten Verlustvorträge könnten in Variante "ohne Sanierung" durch § 8c KStG ebenfalls entfallen sein. Das Sequencing (Verbrauch durch Sanierung vor Closing) ist unter Steuer-Gesichtspunkten in Variante B äquivalent.

VII. Zusammenfassung Szenario B

KSt-Last 2026: 0 EUR.

GewSt-Last 2026: 0 EUR.

Verlustvorträge aufgezehrt, aber Verlust-Risiko bei Plan-Sanierung beseitigt.

Plan-Liquidität unverdorben.

Mandantin saniert ohne Steuer-Hinderung.

Das ist der Soll-Pfad. Die reale Akte zeigt aber Szenario C (Aktenstück 19) mit Verspätung und FG-Koeln-Risiko.

— gez. Voltz (StB), 22.07.2026

Datum	Schritt
28.04.2026	StB Engelmeier sendet Antrag § 3a IV EStG per ELSTER an FA Erfurt (StNr. 156/120/82736).

Datum	Schritt
28.04.2026	StB Engelmeier sendet Parallelantrag § 7b GewStG per Einschreiben an Gewerbesteueramt Stadt Erfurt.
30.04.2026	Plan-Vorlage AG Erfurt 60 IN 188/26.
18.06.2026	Eroerterungs- und Abstimmungstermin.
25.06.2026	Plan-Bestätigung.

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000	38.000.000
Verlust laufendes Jahr 2026	0	0
Verlustruecktrag 2025	0	0
Verlustvortrag (KSt 12 Mio, GewSt 14 Mio)	-12.000.000	-14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag	26.000.000	24.000.000
Davon nach § 3a Abs. 1 EStG / § 7b GewStG steuerfrei	26.000.000	24.000.000
Steuerpflichtiger Sanierungsertrag	0	0

Position	Wert (EUR)
Zu versteuerndes Einkommen	0
KSt 15 %	0
Soli 5,5 % auf KSt	0
KSt-Last 2026	0

Position	Wert (EUR)
Gewerbeertrag (nach § 7b GewStG-Befreiung)	0
Steuermesszahl 3,5 %	0
Hebesatz Erfurt 470 %	0
GewSt-Last 2026	0

Position	Wert (EUR)
Plan-Erlöse aus Forderungsverzicht (gewinnerhoehend)	38.000.000
Steuerbefreiung nach § 3a EStG / § 7b GewStG	-38.000.000 (gegen Verlustvortrag und Steuerbefreiung)
Netto-Belastung Plan-Sanierung Steuern	0

Position	Wert (EUR)
KSt-Verlustvortrag vor Sanierung	12.000.000
Verbrauch durch § 3a Abs. 3 EStG	-12.000.000
KSt-Verlustvortrag nach Sanierung	0
GewSt-Verlustvortrag vor Sanierung	14.000.000
Verbrauch durch § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG	-14.000.000
GewSt-Verlustvortrag nach Sanierung	0

Position	Steuerfolge
Anteilsübertragung 100 % Komplementär-GmbH an LR Industrial	§ 8c KStG schädlicher Beteiligungserwerb — aber kein Verlustvortrag mehr vorhanden, daher kein Schaden.
Anteilsübertragung 25 % KG-Anteile	Steuerneutrale Mitunternehmeranteilsübertragung (§ 6 Abs. 3 EStG; Buchwertfortführung)

Position	Steuerfolge
Eigenkapitalzuführung 6 Mio EUR	Einlage, keine KSt-/GewSt-Folge

19 Szenario C — Antrag § 3a IV EStG verspätet (FG Koeln 12 K 1413/25)

Hypothese und Realität im Streitfall

Im Streitfall Grossbach wurde der § 3a IV EStG-Antrag durch StB Engelmeier erst am 02.07.2026 eingereicht — sieben Tage nach Plan-Bestätigung (25.06.2026). Das FA Erfurt kann sich auf die Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25 berufen und die Steuerbefreiung versagen.

Dieses Szenario ist die reale Akte. Hier werden die Folgen durchgerechnet.

I. Risiko-Schritte

Schritt 1: FA Erfurt erlässt KSt-Bescheid 2026 ohne § 3a EStG-Befreiung

Annahme: März 2027 erlässt das FA Erfurt den KSt-Bescheid 2026 mit voller Steuerlast auf den Sanierungsertrag, gestützt auf FG Koeln 12 K 1413/25.

Schritt 2: Schuldnerin legt Einspruch ein

Schritt 3: FA Erfurt entscheidet über Einspruch

Wenn die Einspruchsstelle der FG-Koeln-Linie folgt: Einspruchsabweisung.

Schritt 4: Klage FG Thüringen

Klage nach § 47 FGO innerhalb von 1 Monat nach Einspruchsentscheidung. Klageantrag: Aufhebung des KSt-Bescheids 2026 und Bestätigung der § 3a EStG-Befreiung.

Schritt 5: BFH-Revision X R 8/26 anhängig

Falls das FG Thüringen die FG-Koeln-Linie übernimmt, Revision zum BFH. Az X R 8/26 ist bereits anhängig (Revision aus FG-Koeln-Verfahren).

II. Verrechnungsmatrix bei Versagung

III. Steuerlast

IV. Wirtschaftliche Folge

Die Plan-Liquidität würde durch die Steuerlast deutlich überbeansprucht. Plan-Insolvenz droht.

V. Verteidigungslinie

(siehe Aktenstück 12)

Unterscheidung FG-Koeln-Fall: 7 Tage Verzögerung Grossbach vs. 14 Monate FG-Koeln. Dokumentation der Sanierungsabsicht im Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 ist materiell unverändert.

Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG: Keine Antragsfrist im Gesetz; Antrag bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids zulässig.

BMF-Schreiben v. 27.04.2017: Flexible Antragstellung wird vom BMF anerkannt.

BFH-Revision X R 8/26: Ruhen des Verfahrens beantragen bis zur BFH-Entscheidung.

VI. Alternativen bei Versagung

A. Stundung § 222 AO

Stundungsantrag beim FA Erfurt mit Verweis auf Sanierung. Stundungszinsen 0,5 % pro Monat.

B. Erlass § 227 AO (Billigkeitsmassnahme)

Erlass aus persönlichen Billigkeitsgründen (existenzbedrohend) oder sachlichen Billigkeitsgründen (Sanierungserfolg gefährdet). Politisch durchsetzbar, wenn die Plan-Sanierung 240 Arbeitsplätze sichert.

C. Schadensersatz gegen StB Engelmeier

§ 280 BGB i.V.m. Mandatsvertrag (Aktenstück 13). Versicherer Allianz (StB-Haftpflicht).

D. Insolvenz statt Plan

Eskalationsstufe: Wenn alle anderen Wege scheitern, Folgeinsolvenz. Damit wäre die Plan-Sanierung gescheitert.

Querverweis Liquidationspfad: FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) — rangrücktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen bleiben bis zur Löschung passiviert; der rechnerisch im Lösungszeitpunkt entstehende Gewinn ist mangels Körperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Im Liquidationsfall wäre das Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR) bilanziell neutralisierbar.

VII. Zeitplan

VIII. Empfehlung

Sofortmassnahmen:

Schriftliche Stellungnahme an das FA Erfurt vor Bescheid-Erlass (Anhörungsverfahren).

Stellungnahme StB Engelmeier zur Schadensersatzpflicht.

StB-Versicherung (Allianz) informieren.

Vorbereitung Einspruch und Klage — siehe Aktenstück 12.

Risikoreserve aktivieren: Vorläufige Rückstellung 8 Mio EUR in der Bilanz der Komplementär-GmbH.

Mandantenkommunikation: Grossbach-Geschäftsführer am 21.07.2026 vollumfänglich informieren (siehe Aktenstück 20).

IX. Bewertung Erfolgsaussichten

X. Schluss

Szenario C ist die reale Akte. Die Mandantin sieht sich einem realen Steuerrisiko von ca. 8 Mio EUR gegenüber. Verteidigungslinie steht, aber Ausgang offen.

— gez. Drosselberg, Voltz, Pabst, 22.07.2026

Aktion	Frist
Einspruch nach § 347 AO	1 Monat nach Bescheid-Zustellung
Antrag Aussetzung der Vollziehung § 361 AO	gleichzeitig mit Einspruch
Begründung Einspruch	3 Monate nach Einlegung

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000	38.000.000
Verlust laufendes Jahr 2026	0	0
Verlustvortrag (KSt 12 Mio, GewSt 14 Mio)	-12.000.000	-14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag	26.000.000	24.000.000
§ 3a Abs. 1 EStG-Befreiung (versagt)	0	0

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Steuerpflichtiger Sanierungsertrag	26.000.000	24.000.000

Position	EUR
KSt 15 % auf 26 Mio EUR	3.900.000
Soli 5,5 % auf KSt	214.500
GewSt Steuermesszahl 3,5 % auf 24 Mio EUR	840.000
GewSt Hebesatz Erfurt 470 %	3.948.000
Gesamt-Steuerlast	8.062.500

Position	EUR
Plan-Erlöse aus Forderungsverzicht (gewinnerhöhend)	38.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag steuerpflichtig	26.000.000 / 24.000.000
Steuerlast 2026	8.062.500
Plan-Liquidität vor Steuern	ca. 2.500.000 EUR (Investorengelder + Massespielraum)
Liquiditätsfehlbetrag bei Versagung	5.562.500

Datum	Schritt
März 2027	KSt-Bescheid 2026 (erwartet)
April 2027	Einspruch und AdV
Juli 2027	Einspruchsentscheidung
August 2027	Klage FG Thüringen
2028	FG Thüringen Urteil (geschätzt)
2028/29	Revision BFH (X R 8/26 oder Folgeverfahren)

Punkt	Bewertung
Argumentation gegen FG-Koeln-Anwendung (7 vs. 14 Monate)	Mittel bis gut
BFH-Revision Erfolgchance	Offen
StB-Schadensersatz	Hoch (Allianz-Versicherung)
Stundung § 222 AO	Wahrscheinlich (Sanierung)
Erlass § 227 AO	Politisch denkbar (Arbeitsplätze)

20 Mandantenbrief an Friedhelm und Bertha Grossbach — Steuerliche Lage nach Plan-Bestätigung

Absender: Drosselberg & Partner Insolvenzrecht, Anger 32, 99084 Erfurt

Empfänger: Herr Friedhelm Grossbach und Frau Bertha Grossbach-Riemenschneider, Grossbach Verwaltungs-GmbH, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt

Datum: 22.07.2026

Aktenzeichen: Mandat Grossbach 2026/188; Sozietats-Az 2026/188-Steu

Bezug: AG Erfurt 60 IN 188/26 (Plan-Bestätigung 25.06.2026, Rechtskraft 24.07.2026)

Sehr geehrte Frau Grossbach-Riemenschneider, sehr geehrter Herr Grossbach,

der Insolvenzplan vom 30.04.2026 ist mit Beschluss des AG Erfurt vom 25.06.2026 rechtskräftig bestätigt. Die Beschwerdefrist ist am 24.07.2026 ohne Beschwerde abgelaufen. Damit ist die Plan-Sanierung formal erfolgreich.

Diese Erfolgsmeldung muss ich aber mit einem deutlichen Hinweis auf die steuerliche Risikolage verbinden, weil die unkorrigierte Antragstellung Ihres Steuerberaters StB Dr. Engelmeier die Sanierung gefährdet.

I. Sachstand

Der Forderungsverzicht der Gläubiger im Insolvenzplan beträgt 38.000.000 EUR und bildet einen Sanierungsertrag in dieser Höhe. Steuerlich ist dieser Ertrag KSt- und GewSt-pflichtig, soweit er nicht durch Verlustvorträge absorbiert wird.

Verlustvorträge:

KSt-Verlustvortrag der Komplementär-GmbH zum 31.12.2025: 12.000.000 EUR

GewSt-Verlustvortrag der KG zum 31.12.2025: 14.000.000 EUR

Nach zwingender Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG verbleibt ein

KSt-Sanierungsertrag von 26.000.000 EUR und

GewSt-Sanierungsertrag von 24.000.000 EUR.

Diese Restbeträge sind nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen, wenn die Voraussetzungen der unternehmensbezogenen Sanierung erfüllt und ein Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG gestellt wird.

II. Die Antragsproblematik

StB Engelmeier hat den Antrag § 3a Abs. 4 EStG erst am 02.07.2026 — sieben Tage nach Plan-Bestätigung — beim Finanzamt Erfurt eingereicht. Das ist nicht die mit uns abgestimmte Linie. Wir hatten ihn ausdrücklich aufgefordert, den Antrag bis spätestens 25.05.2026 zu stellen.

Das Risiko: Das FA Erfurt kann sich auf die Rechtsprechung des FG Koeln (Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25) berufen und die Steuerbefreiung versagen.

Wenn die Befreiung versagt wird:

Diese Steuerlast übersteigt die Plan-Liquidität um ca. 5,5 Mio EUR und würde die Sanierung kippen.

III. Verteidigungslinie

Wir bewerten die Lage zugunsten Ihres Unternehmens. Es gibt drei Argumente:

Unterscheidung zum FG-Koeln-Fall. Die Verzögerung im Streitfall Grossbach beträgt 7 Tage; im FG-Koeln-Fall waren es 14 Monate. Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist durch das Gläubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 dokumentiert, also vier Monate vor Plan-Bestätigung. Diese Dokumentation ist materiell unverändert und nicht ex post konstruiert.

Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG. Die Vorschrift enthält keine Antragsfrist. Der Antrag ist bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 (voraussichtlich März 2027) zulässig.

BFH-Revision X R 8/26. Die Rechtsprechung des FG Koeln ist nicht höchstrichterlich bestätigt. Bei einem Einspruchsverfahren kann ein Antrag auf Ruhen des Verfahrens bis zur BFH-Entscheidung gestellt werden.

IV. Weitere Massnahmen

Wir empfehlen Ihnen sofort:

StB-Haftpflicht informieren. StB Engelmeier hat zugesagt, seine Versicherung (Allianz, Vertragsnr. SB-1822-2024-EM) zu informieren. Bitte fragen Sie schriftlich nach (Mustervordruck als Anlage 1 dieses Briefes), ob die Versicherung den möglichen Schaden i.H.v. bis zu 8 Mio EUR übernimmt.

Rückstellung bilden. In der Bilanz 2026 der Komplementär-GmbH (Grossbach Verwaltungs-GmbH) wird eine Rückstellung in Höhe von 8 Mio EUR für das Steuerrisiko angelegt. Gleichzeitig wird ein Risiko-Aktiv-Posten in Höhe von 8 Mio EUR (Forderung gegen StB-Versicherung) bilanziell erfasst. Diese Buchung muss vor Bilanzstichtag 31.12.2026 stehen.

Schreiben an FA Erfurt vor Bescheiderlass. Wir bereiten ein Schreiben an das FA Erfurt vor, in dem wir die Unterscheidung zum FG-Koeln-Fall darlegen und die Behörde bitten, die Steuerbefreiung zu gewähren. Versanddatum: 30.07.2026.

Stundungsantrag für Notfall. Sollten KSt- oder GewSt-Bescheide mit Versagung ergehen, beantragen wir sofort Stundung nach § 222 AO. Damit gewinnen wir Zeit für das Einspruchsverfahren.

Klageverfahren vorbereiten. Sollten die Bescheide nicht im Einspruchsverfahren korrigiert werden, klagen wir vor dem FG Thüringen. Das Klagerisiko und die Kosten besprechen wir gesondert.

V. Zeitachse

VI. Wirtschaftliche Lage und Sanierungserfolg

Die Plan-Umsetzung läuft an. Investor LR Industrial AG-Closing wird für Q3/2026 vorbereitet (6 Mio EUR Eigenkapital). Sozialplan-Abfindungen werden im August 2026 ausgezahlt. Der Photovoltaik-Auftrag mit Solarwerk Mecklenburg AG (14 Mio EUR über 5 Jahre) ist final verhandelt.

Bei erfolgreicher Verteidigung der § 3a EStG-Befreiung ist die Sanierung wirtschaftlich tragfähig. Bei Versagung sehen wir Wege über Stundung, Erlass und Schadensersatz gegen StB Engelmeier.

VII. Nächster Termin

Mandantenbesprechung Mittwoch, 29.07.2026, 14:00 Uhr, Sozietät Drosselberg & Partner. Bitte bringen Sie StB Engelmeier mit, sodass die offenen Punkte zur Antragsstellung und Versicherung im persönlichen Gespräch geklärt werden.

VIII. Kostenhinweis

Wir berechnen die anwaltliche Begleitung des Steuerverfahrens auf Basis der mit Ihnen abgeschlossenen Honorarvereinbarung vom 18.02.2026 (Stundensatz RA 380 EUR, StB-Sozietäetspartner 320 EUR). Bei Klage vor dem FG Thüringen entsteht zusätzlich Klagewert-Gebühr nach RVG. Wir übermitteln Ihnen eine Kostenprognose vor Klageeinreichung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Maximilian Drosselberg

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht

Sozietät Drosselberg & Partner

Anlagen:

Mustervordruck Schadensmeldung an StB-Haftpflicht (Allianz)

Zwischenstand-Antwort FA Erfurt v. 11.05.2026

ELSTER-Quittung Antrag § 3a IV EStG v. 02.07.2026

Memo Anwendbarkeit FG Koeln 12 K 1413/25 (Aktenstück 12)

Verrechnungsmatrix § 3a III EStG (Aktenstück 07)

Position	EUR
KSt-Last 2026	3.900.000
Soli 2026	214.500
GewSt-Last 2026 (Hebesatz Erfurt 470 %)	3.948.000
Gesamt-Steuerlast	8.062.500

Datum	Schritt
24.07.2026	Rechtskraft Plan
30.07.2026	Vorab-Schreiben an FA Erfurt
31.10.2026	Steuererklaerung 2026 (Abgabefrist verlängert)
März 2027	KSt-Bescheid 2026 erwartet
April 2027	Einspruch und AdV
Juli 2027	Einspruchsentscheidung
Q3/2027	Klage FG Thüringen (falls erforderlich)